

Sanierungsgewinn im Insolvenzplan — Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG Erfurt (2026)

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (19)
Teil 2	CSV-Tabellen (2)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 00_aktenuebersicht.md

00 Aktenuebersicht und Leseplan

Diese Akte umfasst 20 Aktenstücke zur Sanierungssteuerproblematik der Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG im Schutzschirm- und Insolvenzplanverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26.

Lesereihenfolge (Empfehlung)

Reihenfolge	Aktenstück	Zweck
1	01_mandatsnotiz_steuerberater_engelmeier.md	Erstkontakt, Sachverhalt, steuerliche Problemlage
2	02_insolvenzantrag_schutzschirm_grossbach.md	Verfahrensgrundlage
3	03_insolvenzplan_eckpunkte_und_quotenverteilung.md	Plan-Eckpunkte (gestaltender Teil)
4	04_forderungsverzicht_verzichtsvereinbarung-glaebigerausschuss.md	Quelle des Sanierungsertrags
5	05_sanierungsertragsberechnung_38_mio_eur.md	Rechnerische Herleitung 38 Mio EUR
6	06_verlustvortraege_kst_gewst_steuererklaerung_2025.md	Bestätigte Verlustvorträge
7	07_3a_iii_estg_verrechnungsmatrix.md	Hauptmatrix: $38 - 12 = 26$ Mio EUR verbleiben
8	08_3a_iv_estg_antrag_finanztamt_erfurt.md	Antrag der Schuldnerin
9	09_7b_gewstg_parallelantrag_gewerbesteueramt_erfurt.md	Parallel GewSt
10	10_finanztamt_erfurt_zwischenstand_und_verbindliche_auskunft_89_ao.md	Antwort FA Erfurt
11	11_korrespondenz_engelmeier_zu_spaet_antrag_diskussion.md	Praxisproblem: Antrag erst nach Plan
12	12_fg_koeln_12k1413_25_anwendbarkeit_memo.md	Aktuelle Rechtsprechung
13	13_iv_haftung_60_inso_und_steuerberater_haftung.md	Haftungsrisiken IV und StB
14	14_quittungs_und_zahlungsmatrix_steuer_q1-q4_2026.csv	Liquiditätsspur Steuern

Reihenfolge	Aktenstueck	Zweck
15	15_glaeubigerverzeichnis_und_quoten.csv	Plan-Quoten
16	16_strafrechtliche_risiken_steuerhinterziehung.md	§ 370 AO am Rand
17	17_szenario_a_kein_steuerlicher_sanierungsgewinn_durch_3a_iii.md	Hypothese A (Verlustvortrag reicht)
18	18_szenario_b_steuerlicher_sanierungsgewinn_und_3a_iv_antrag.md	Hypothese B (Antrag rechtzeitig)
19	19_szenario_c_antrag_verspaetet_und_fg_koeln_linie.md	Hypothese C (Antrag verspaetet, FG-Koeln-Bezug)
20	20_mandantenbrief_grossbach-an-iv-final.md	Abschlussbrief an IV

Konfliktthemen

- Verspaeteter § 3a IV EStG-Antrag.** Stellt der StB den Antrag nach Plan-Bestaetigung, wirft das die Frage nach Praeklusion auf. Die Linie des FG Koeln 12 K 1413/25 wird in 12 und 19 vertieft.
- Verzahnung mit § 7b GewStG.** Der Parallelantrag muss eigenstaendig beim Gewerbesteueramt der Stadt Erfurt gestellt werden (07, 09).
- Reichweite des Verlustvortrags.** 12 Mio EUR KSt-Verlust verrechnen mit 38 Mio EUR Sanierungsertrag, es bleiben 26 Mio EUR. Ohne § 3a EStG werden diese 26 Mio EUR steuerpflichtig — die Sanierung scheitert (17).
- Haftung.** IV-Haftung (§ 60 InsO) und StB-Haftung (§ 280 BGB i.V.m. Mandatsvertrag) bei verspaetetem Antrag (13).
- Gesellschafterdarlehen Friedhelm Grossbach (4 Mio EUR).** Im Plan nachrangig behandelt. Steuerlich nicht Gegenstand des § 3a EStG (Einlage-Konstellation). Falls der Plan scheitern und eine Liquidation diskutiert werden sollte, ist FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH I R 34/12), als Querverweis relevant: rangruecktrittsbehaftete Gesellschafterdarlehen bleiben bis zur Loeschung passiviert; der rechenstheoretisch im Loeschungszeitpunkt entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht festsetzbar.

Konsistenz-Hinweis (Zahlen)

Position	Betrag in EUR
Sanierungsertrag (Forderungsverzicht)	38.000.000
KSt-Verlustvortrag 31.12.2025	12.000.000
GewSt-Verlustvortrag 31.12.2025	14.000.000
Nach § 3a III EStG verbleibender KSt-Sanierungsertrag	26.000.000

Position	Betrag in EUR
Nach § 7b GewStG verbleibender GewSt-S anierungsertrag	24.000.000
KSt-Belastung ohne § 3a EStG (15 % auf 26 Mio EUR)	ca. 3.900.000
GewSt-Belastung ohne § 7b GewStG (Hebesatz Erfurt 470 % auf 24 Mio EUR * 3,5 %)	ca. 3.948.000
Solidaritaetszuschlag (5,5 % auf KSt 3.9 Mio EUR)	214.500
Gesamt-Steuerrisiko ohne § 3a / § 7b	ca. 8.062.500

Diese Zahlen ziehen sich konsistent durch alle Aktenstuecke. Sie sind so kalibriert, dass die Sanierung nur mit § 3a EStG funktioniert.

Datei: 01_mandatsnotiz_steuerberater_engelmeier.md

01 Mandatsnotiz — Erstgesprach mit StB Dr. Engelmeier zur steuerlichen Begleitung des Insolvenzplanverfahrens

Datum: 18.02.2026 (6 Tage nach Eroeffnung des Schutzschirmverfahrens)

Teilnehmer:

- StB Dr. Thorsten Engelmeier (Engelmeier & Partner, Erfurt) — laufender Steuerberater Grossbach
- RA Dr. Maximilian Drosselberg (Drosselberg & Partner) — Sanierungsanwalt und IV-i.S.v. § 270d InsO
- Friedhelm Grossbach — Geschaeftsfuehrer der Komplementaer-GmbH
- Bertha Grossbach-Riemenschneider — Geschaeftsfuehrerin der Komplementaer-GmbH
- StB Magdalena Voltz — beigeordnet (Sozietat Drosselberg, Steuerteam)

Ort: Werksverwaltung Anscharstrasse 14, 99084 Erfurt, Besprechungsraum "Schmelze"

Sachstand (verkuerzt)

- Schuldnerin: Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG, 240 Mitarbeiter, Aluminium- und Magnesium-Druckguss, Umsatz 2024 noch 78 Mio EUR, Umsatz 2025 (vorlaeufig) 61 Mio EUR. Auftragsverluste BMW (Modellumstellung E-Plattform, Q3/2025) und VW (Verlagerung nach Pamplona, Q4/2025) im Volumen ca. 29 Mio EUR p.a.

- Schutzschirmverfahren § 270d InsO am AG Erfurt seit 12.02.2026, Az 60 IN 188/26. Insolvenzverwalter ist RA Rainer Pabst (Drosselberg & Partner), Sachwalter RA Klaus Hattenberg (Hattenberg Sanierung GbR).
- Vorbereiteter Insolvenzplan: Forderungsverzicht 38 Mio EUR; Quote fuer ungesicherte Glaebiger 7 %; Sicherheitenglaebiger (Sparkasse Erfurt, Volksbank Mittelthueringen) bleiben weitgehend befriedigt; Investor LR Industrial AG Berlin uebernimmt 25 % der KG-Anteile und 100 % der Komplementaer-GmbH gegen 6 Mio EUR Eigenkapital-Zufuehrung.
- Plan-Vorlage 30.04.2026; Eroerterungs- und Abstimmungstermin 18.06.2026; Bestaetigung erwartet 25.06.2026 (§ 248 InsO).

Steuerlicher Befund (Stand 18.02.2026)

StB Engelmeier traegt vor:

> "Die KG hat zum 31.12.2025 (Bilanzstichtag) einen handelsrechtlichen Verlustvortrag von ca. 11,8 Mio EUR. Steuerlich besteht ein KSt-Verlustvortrag von 12,0 Mio EUR auf Ebene der Komplementaer-GmbH und ein GewSt-Verlustvortrag von 14,0 Mio EUR auf KG-Ebene. Die KG selbst zahlt keine KSt; die Verluste laufen auf Ebene der Komplementaer-GmbH und der natuerlichen-Person-Kommanditisten weiter. Das Problem: Beim Forderungsverzicht von 38 Mio EUR fallen die 38 Mio EUR — abzueglich der zwingenden Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG — als verbleibender Sanierungsertrag an. Die 12 Mio EUR Verlust reichen nicht. Es bleiben 26 Mio EUR steuerpflichtiger Sanierungsertrag — ohne § 3a EStG-Antrag waere die Sanierung gescheitert."

Sofortige Punkte

1. **Antrag § 3a Abs. 4 EStG.** Wir brauchen den Antrag der Schuldnerin auf Steuerfreistellung des verbleibenden Sanierungsertrags. Antrag muss vor Bestandskraft des KSt-Bescheids 2026 gestellt sein; verbindliche Empfehlung der Sozietat Drosselberg: **vor Plan-Bestaetigung** stellen, ideal bis 30.04.2026 zusammen mit der Plan-Vorlage.
2. **Parallelantrag § 7b GewStG.** Beim Gewerbesteueramt der Stadt Erfurt gesondert zu stellen. Gewerbesteuer-Hebesatz Erfurt: 470 %.
3. **Verbindliche Auskunft § 89 AO.** Antrag beim Finanzamt Erfurt zur Sanierungseignung und zur Anwendbarkeit von § 3a EStG; Antrag soll vor Plan-Bestaetigung beim FA Erfurt eingegangen sein, damit das FA in der Auskunft die Voraussetzungen bestaetigt.
4. **Sanierungseignung dokumentieren.** Sanierungsbeduerftigkeit (vorlaeufiges Insolvenzverfahren), Sanierungsaehigkeit (IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz vom 25.01.2026), Sanierungseignung (Plan-Eckpunkte) und Sanierungsabsicht der Glaebiger (Glaebigerausschuss-Protokoll) muessen dokumentiert beim Antrag liegen.
5. **Haftung.** Wenn der Antrag verspaetet kommt, drohen IV-Haftung (§ 60 InsO) und StB-Haftung (§ 280 BGB).

Frage Friedhelm Grossbach

> "Was passiert, wenn das Finanzamt den § 3a EStG-Antrag ablehnt?"

Antwort Drosselberg: "Dann waere die Steuerlast auf 26 Mio EUR steuerpflichtigen Sanierungsertrag bei 15 % KSt zzgl. Soli ca. 4,1 Mio EUR, bei GewSt (Hebesatz 470 %, Messzahl 3,5 % auf 24 Mio EUR) ca. 3,95 Mio EUR. Zusammen ca. 8 Mio EUR. Das wuerde den Plan kippen, weil die Liquiditaet der Plan-Restruktur diese Last nicht traegt. Wir brauchen also die Steuerfreistellung."

Naechste Schritte (Bis Freitag, 27.02.2026)

Wer	Was	Bis wann
StB Engelmeier	Berechnung des Sanierungsertrags (38 Mio EUR), Verlustvortrag-Stand, Verrechnungsmatrix nach § 3a III EStG	22.02.2026
StB Voltz	Entwurf Antrag § 3a IV EStG mit Anlagen Sanierungsseignung	25.02.2026
StB Voltz	Entwurf Antrag § 7b GewStG (Parallelantrag Stadt Erfurt)	25.02.2026
RA Drosselberg	Entwurf Antrag verbindliche Auskunft § 89 AO mit Sanierungskonzept-Auszug	26.02.2026
IV Pabst	Sanierungsbescheinigung StB Engelmeier sichten und zum Plan beilegen	22.02.2026
Sachwalter Hattenberg	Stellungnahme zur Sanierungsseignung beim FA Erfurt	27.02.2026

Risiko-Hinweise (interner Vermerk)

- StB Engelmeier hat in einer fruerehen Sanierung (Mandant Heisterkamp Holzbau, 2023) den § 3a IV-Antrag erst nach Plan-Bestaetigung gestellt und Probleme mit dem FA Eisenach gehabt. Es ist daher zwingend, dass er den Antrag dieses Mal rechtzeitig stellt.
- Der Gesellschafterdarlehensteil (Friedhelm Grossbach hat 4 Mio EUR Gesellschafterdarlehen) wird im Plan nachrangig behandelt; steuerlich ist ein Forderungsverzicht des Gesellschafters nicht von § 3a EStG erfasst, weil hier eine Einlage vorliegt. Klaerung mit StB Engelmeier in eigener Notiz. **Querverweis Liquidationspfad:** FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH I R 34/12) — rangruecktrittsbehaftete Gesellschafterdarlehen bleiben bis zur Loeschung passiviert; der dadurch rechentheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht festsetzbar. Relevanz fuer den Plan-B-Pfad „Liquidation statt Plan-Bestaetigung“.

Naechster Termin: Dienstag, 03.03.2026, 14:00 Uhr, Werksverwaltung. Tagesordnung: Antrag § 3a IV-Entwurf, Antrag § 7b GewStG-Entwurf, Antrag verbindliche Auskunft § 89 AO-Entwurf.

— gez. Drosselberg, fuer Sozietat Drosselberg & Partner

Datei: 02_insolvenzantrag_schutzschirm_grossbach.md

02 Insolvenzantrag und Anordnung Schutzschirmverfahren — Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG

Antragsteller (Schuldnerin): Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG, Anscharstrasse 14, 99084 Erfurt, vertreten durch die persoendlich haftende Gesellschafterin Grossbach Verwaltungs-GmbH,

diese vertreten durch ihre Geschäftsführer Friedhelm Grossbach und Bertha Grossbach-Riemenschneider.

Verfahrensbevollmächtigter: RA Dr. Maximilian Drosselberg, Drosselberg & Partner, Anger 32, 99084 Erfurt.

Gericht: AG Erfurt — Insolvenzgericht, Rudolfstrasse 46, 99092 Erfurt.

Aktenzeichen: 60 IN 188/26.

Antragsdatum: 11.02.2026, eingegangen 12.02.2026, 08:14 Uhr.

Antrag

Es wird beantragt,

1. das Insolvenzverfahren ueber das Vermoegen der Antragstellerin als Schutzschirmverfahren nach § 270d InsO anzuordnen,
2. die Eigenverwaltung anzuordnen, § 270b InsO,
3. der Antragstellerin Frist bis 12.05.2026 zur Vorlage eines Insolvenzplans zu setzen,
4. einen vorlaeufigen Sachwalter zu bestellen.

Begruendung (verkuerzt)

I. Insolvenzantragsgrund

Drohende Zahlungsunfaehigkeit i.S.v. § 18 InsO. Die Liquiditaetsplanung (Anlage 4 zum Antrag) zeigt fuer den Zeitraum Maerz 2026 bis August 2026 einen Saldenfehlbetrag von 3,4 Mio EUR. Die Hausbank (Sparkasse Erfurt) hat mit Schreiben vom 28.01.2026 die Kontokorrentlinie von 6 Mio EUR auf 2 Mio EUR reduziert. Es ist somit absehbar, dass die Antragstellerin ihre faelligen Verbindlichkeiten ab Mitte April 2026 nicht mehr begleichen kann.

II. Sanierungsbescheinigung § 270d Abs. 1 InsO

Anlage 5: Bescheinigung StB Dr. Thorsten Engelmeier vom 09.02.2026, Engelmeier & Partner, Erfurt. Die Bescheinigung bestaetigt:

- Die Antragstellerin ist drohend zahlungsunfaehig.
- Die angestrebte Sanierung ist nicht offensichtlich aussichtslos.
- Voraussichtliches Sanierungsinstrument: Insolvenzplan mit Forderungsverzicht der ungesicherten Glaebiger von etwa 38 Mio EUR und Anteilsuebernahme durch einen externen Investor (LR Industrial AG, Berlin).

III. Ueberblick Aktiva und Passiva (zum 31.12.2025, vorlaeufig)

Position	Wert
Anlagevermoegen	26,4 Mio EUR
Umlaufvermoegen	18,1 Mio EUR
Verbindlichkeiten gegenueber Kreditinstituten	21,8 Mio EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	24,3 Mio EUR

Position	Wert
Sonstige Verbindlichkeiten (inkl. Steuern)	9,4 Mio EUR
Gesellschafterdarlehen	4,0 Mio EUR
Eigenkapital	-16,8 Mio EUR

IV. Sanierungsstrategie

- Forderungsverzicht der ungesicherten Gläubiger von 38 Mio EUR (gemaess vorläufiger Plan-Eckpunkte, Anlage 6).
- Investor LR Industrial AG, Berlin, zugesichert: 6 Mio EUR Eigenkapital-Zuführung gegen 25 % KG-Anteile und 100 % Komplementär-GmbH.
- Personalanpassung: 60 Stellen ueber Aufhebungsverträge und Sozialplan, verbleibend 180 Mitarbeiter (Sozialplan in Verhandlung).
- Strategischer Pivot in Aluminium-Druckguss fuer Photovoltaik-Montage-Komponenten (Folgegeschäft mit Solarwerk Mecklenburg AG, MoU vom 02.02.2026).

Anordnung des Insolvenzgerichts (12.02.2026)

Mit Beschluss vom 12.02.2026 hat das AG Erfurt:

1. das Schutzschirmverfahren nach § 270d InsO angeordnet,
2. die Eigenverwaltung angeordnet,
3. RA Klaus Hattenberg (Hattenberg Sanierung GbR, Erfurt) zum vorläufigen Sachwalter bestellt,
4. der Schuldnerin Frist zur Vorlage eines Insolvenzplans bis 12.05.2026 gesetzt,
5. fuer die Dauer des Schutzschirmverfahrens Massnahmen der Zwangsvollstreckung gegen die Schuldnerin gemäss § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO untersagt.

Steuerrelevanz (Notiz fuer steuerlich Begleitende)

- Das Schutzschirmverfahren ist Sanierungsbeduerftigkeit i.S.v. § 3a EStG. Sanierungsfähigkeit ist durch das IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz vom 25.01.2026 belegt.
- Sanierungseignung ergibt sich aus dem Plan-Eckpunkte-Papier (Anlage 6 zum Antrag).
- Sanierungsabsicht der Gläubiger wird durch das Gläubigerausschuss-Protokoll dokumentiert (siehe Aktenstueck 04).

Anlagen zum Antrag (Auszug)

Nr.	Anlage
1	Handelsregister-Auszug HRA 6128 (KG) und HRB 31412 (Komplementär-GmbH), beide AG Erfurt
2	Bilanz und GuV 2024 (testiert WP Hassner & Partner)
3	Vorläufige Bilanz und GuV 2025
4	Liquiditätsplanung Maerz 2026 bis August 2026 (13-Wochen-Modell)

Nr.	Anlage
5	Sanierungsbescheinigung StB Engelmeier v. 09.02.2026
6	Plan-Eckpunkte-Papier (Stand 09.02.2026)
7	IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026
8	MoU Solarwerk Mecklenburg AG v. 02.02.2026
9	Investoren-Letter LR Industrial AG v. 30.01.2026

Datei: 03_insolvenzplan_eckpunkte_und_quotenverteilung.md

03 Insolvenzplan — Eckpunkte und Quotenverteilung Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG

Verfahren: AG Erfurt 60 IN 188/26

Plan-Vorlage: 30.04.2026 (geplant)

Eroerterungs- und Abstimmungstermin: 18.06.2026

Bestaetigung erwartet: 25.06.2026

Plan-Verantwortlicher: IV RA Rainer Pabst (Drosselberg & Partner)

Sachwalter: RA Klaus Hattenberg

1. Plan-Grundidee

Sanierung im Insolvenzplanverfahren (§§ 217 ff. InsO) mit:

- Forderungsverzicht der ungesicherten Gläubiger im Volumen von 38.000.000 EUR,
- Investoreneinstieg LR Industrial AG, Berlin, mit 6.000.000 EUR Eigenkapital gegen 25 % KG-Anteile und 100 % der Komplementär-GmbH-Anteile,
- Personalanpassung um 60 Stellen (Sozialplan: 1,8 Mio EUR Abfindungsvolumen),
- Strategischer Pivot in Photovoltaik-Aluminium-Komponenten (Solarwerk Mecklenburg AG, MoU 02.02.2026; Volumen 14 Mio EUR ueber 5 Jahre).

2. Gläubigergruppen (gestaltender Teil)

Gruppe	Bezeichnung	Forderungsvolumen	Plan-Quote
1	Absonderungsberechtigte (Sparkasse Erfurt, Sicherungsuebereignung Maschinenpark)	8.500.000 EUR	100 % (Sicherheit wird verwertet, Restanspruch quoten)
2	Absonderungsberechtigte (Volksbank Mittelthueringen, Grundschuld Werksgrundstueck)	7.200.000 EUR	100 % (Sicherheit bleibt; Tilgungsumstellung)

Gruppe	Bezeichnung	Forderungsvolumen	Plan-Quote
3	Ungesicherte Gläubiger (Lieferanten, Sonstige) ueber 50.000 EUR	30.800.000 EUR	7 %
4	Ungesicherte Gläubiger unter 50.000 EUR (Kleingläubiger)	2.400.000 EUR	7 %
5	Nachrangige Gläubiger (§ 39 InsO, Gesellschafterdarlehen Friedhelm Grossbach)	4.000.000 EUR	0 % (Verzicht)
6	Finanzamt Erfurt (USt-Rueckstaende vor Verfahrenseroeffnung)	1.250.000 EUR	100 % (Massevorrecht teilweise; Restquote 7 %)
7	Pensions-Sicherungs-Verein VVaG	870.000 EUR	100 % (besondere Behandlung)

3. Verzichtsvolumen (Quelle des Sanierungsertrags)

Die Gläubigergruppen 3 und 4 verzichten auf ihre Forderungen i.H.v. 93 % der Anmeldungen. Das entspricht **30.800.000 EUR + 2.400.000 EUR = 33.200.000 EUR** ungesicherter Forderungen, davon werden 7 % aus der Plan-Quote bedient, der Verzichtanteil betraegt:

Position	Wert (EUR)
Forderungen Gruppe 3 (groessere ungesicherte)	30.800.000
- davon Plan-Quote 7 %	2.156.000
- **Verzichtsanteil Gruppe 3**	**28.644.000**
Forderungen Gruppe 4 (Kleingläubiger)	2.400.000
- davon Plan-Quote 7 %	168.000
- **Verzichtsanteil Gruppe 4**	**2.232.000**
Nachrangige Gläubiger (Gruppe 5)	4.000.000
- **Verzichtsanteil Gruppe 5**	**4.000.000**

Position	Wert (EUR)
Sicherungssteile-Verluste (Gruppe 1, 2) bei Realisierung	ca. 3.124.000
Sanierungsertrag gesamt (planmaessig)	**38.000.000**

(Detaillierte Herleitung in Aktenstueck 05_sanierungsertragsberechnung_38_mio_eur.md)

4. Investoreneinstieg

- LR Industrial AG, Berlin (HRB 184123 AG Charlottenburg)
- Kapitalzufuehrung 6.000.000 EUR
- Erwerb 25 % KG-Anteile und 100 % Komplementaer-GmbH-Anteile
- Term Sheet vom 30.01.2026; SPA mit Closing-Bedingung "Plan-Bestaetigung rechtskraeftig" geplant

5. Steuerlich relevante Plan-Elemente

Plan-Element	Steuerliche Folge
Forderungsverzicht 38 Mio EUR (gewinnerhoehend)	Sanierungsertrag i.S.v. § 3a EStG; KSt- und GewSt-pflichtig vor Befreiung
Verlustvortrag-Verbrauch	§ 3a Abs. 3 EStG zwingende Verrechnung; danach § 3a Abs. 1 EStG Steuerfreiheit
Investoreneinstieg 25 % KG-Anteile	§ 8c KStG-Risiko (auf Ebene Komplementaer-GmbH, da Anteilsuebertragung 100 %): Verlustuntergang Komplementaer-GmbH-Verlust 12 Mio EUR? Aber: § 8d KStG-Antrag denkbar (siehe 06_verlustvortraege_kst_gewst_steuererklaerung_2025.md)
Gesellschafterdarlehensverzicht	Einlage, nicht Sanierungsertrag; gesonderte Buchung
Sozialplan-Abfindungen	Betriebsausgaben, mindern KSt 2026

6. Plan-Zeitachse

Datum	Schritt
12.02.2026	Eroeffnung Schutzschirm (60 IN 188/26)
25.02.2026	Glaebigerausschuss konstituiert
30.03.2026	Sanierungskonzept-Update IDW S6 (Buchner & Voltz)
15.04.2026	Erste Plan-Eckpunkte zirkuliert
30.04.2026	Plan-Vorlage beim AG Erfurt (geplant)
18.06.2026	Eroerterungs- und Abstimmungstermin

Datum	Schritt
25.06.2026	Plan-Bestaetigungs-Beschluss (geplant)
26.06.2026 — 24.07.2026	Beschwerde-Frist und Rechtskraft
25.07.2026	Plan-Umsetzung Start
Q3/2026	Investor-Closing
31.12.2026	Wirtschaftsjahr 2026 endet (Steuererklärung 2026 Schwellenstichtag)

7. Voraussetzungen § 3a EStG (Pruefung im Plan-Dokument)

Voraussetzung	Erfuellt durch
Sanierungsbeduerftigkeit	Schutzschirmverfahren (Beschluss 12.02.2026 AG Erfurt)
Sanierungsfahigkeit	IDW S6-Konzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026 (Anlage 7 zum Antrag)
Sanierungseignung	Plan-Eckpunkte: Forderungsverzicht + Investor + Pivot Solar (siehe oben)
Sanierungsabsicht der Glaebiger	Glaebigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026 (siehe Aktenstueck 04)

Im darstellenden Teil des Insolvenzplans wird ein eigenes Kapitel "Steuerliche Behandlung des Sanierungsertrags" eingefuegt, das die § 3a EStG-Voraussetzungen Punkt fuer Punkt durchdekliniert (Mustertext: Anlage 7c zum Plan).

8. Risiko-Hinweis (intern)

Der § 3a IV EStG-Antrag muss spaetestens mit der Plan-Vorlage 30.04.2026 beim Finanzamt Erfurt eingehen, damit das FA bis zur Plan-Bestaetigung am 25.06.2026 reagieren und ggf. eine verbindliche Auskunft erteilen kann. Verspaeteter Antrag bringt Risiko nach FG Koeln 12 K 1413/25 (siehe Aktenstueck 12).

Datei: 04_forderungsverzicht_verzichtsvereinbarung-glaebigerausschuss.md

04 Forderungsverzichts- und Sanierungsabsichts-Dokumentation — Glaebigerausschuss-Protokoll

A. Glaebigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026

Verfahren: AG Erfurt 60 IN 188/26

Sitzung: 25.02.2026, 10:00 — 12:30, Werksverwaltung Anscharstrasse 14, 99084 Erfurt, Raum "Schmelze"

Teilnehmer (vorlaeufiger Glaebigerausschuss, § 67 InsO):

1. Karin Voigt, Sparkasse Erfurt, Firmenkundenbetreuung (Vorsitzende)

2. Dr. Hans-Wilhelm Mertes, Volksbank Mittelthueringen, Sanierung
3. Heinz-Otto Magdeburger, Magdeburger Aluwerk GmbH (Lieferant, Forderung 4,2 Mio EUR)
4. Diana Schenkenberg, Beverungen Schmelzbetriebe AG (Lieferant, Forderung 3,8 Mio EUR)
5. Tobias Iserlohn, IG Metall Bezirk Mitte-Thueringen (Arbeitnehmersvertreter)
6. Peter Hassberg, Finanzamt Erfurt, Vollstreckungsstelle
7. RA Klaus Hattenberg (Sachwalter, beratend)
8. RA Rainer Pabst (IV, beratend)
9. RA Dr. Maximilian Drosselberg (Schuldnersvertreter)
10. StB Dr. Thorsten Engelmeier (Schuldnersvertreter, beratend)
11. Friedhelm Grossbach (Schuldnersvertreter, beratend)

Tagesordnung

1. Konstituierung
2. Sachstandsbericht IV
3. Plan-Eckpunkte
4. **Erklaerung der Glaeubigerbereitschaft zum Forderungsverzicht / Sanierungsabsicht**
5. Verschiedenes

Beschluss zu TOP 4 (Sanierungsabsicht)

> "Der Glaeubigerausschuss bestaetigt im Namen der vertretenen Glaeubigergruppen, dass die Glaeubiger den Forderungsverzicht zu den Plan-Eckpunkten **in Sanierungsabsicht** und nicht aus blosser Unrentabilitaet der Forderungsverfolgung leisten. Die Glaeubiger leisten den Verzicht, um die Sanierung der Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG zu ermoeeglichen und das Unternehmen als Aluminium-Druckguss-Anbieter im Sinne der wirtschaftlichen Fortfuehrung zu erhalten. Die ungesicherten Glaeubiger der Gruppen 3 und 4 erklaren ihre vorlaeufige Zustimmung zum Verzichtsanteil von 93 %, vorbehaltlich der Plan-Abstimmung und Bestaetigung."

Beschluss einstimmig (10 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung — Finanzamt Erfurt enthielt sich, weil Steuerforderungen Massevorrecht haben).

Beschluss zu TOP 5 (Sanierungseignung)

> "Der Glaeubigerausschuss nimmt die Sanierungseignung des Konzepts (Plan-Eckpunkte + IDW S6-Konzept Buchner & Voltz) zustimmend zur Kenntnis. Insbesondere die Pivot-Strategie in Photovoltaik-Aluminium-Komponenten erscheint dem Glaeubigerausschuss tragfaehig."

Beschluss einstimmig.

— gez. Voigt (Vorsitzende GA), Hattenberg (Sachwalter), Pabst (IV)

B. Verzichtsvereinbarung (Mustertext fuer Plan-Anlage)

Vereinbarung zwischen:

- Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG (Schuldnersvertreter)
- und den ungesicherten Glaeubigern der Gruppen 3 und 4 des Insolvenzplans (im Folgenden: "Glaeubiger")

Praeambel:

Die Schuldnerin befindet sich im Schutzschirmverfahren (AG Erfurt 60 IN 188/26). Die Gläubiger erklären sich bereit, ihre Forderungen unter den nachstehenden Voraussetzungen über die Plan-Quote hinaus zu verzichten, um die wirtschaftliche Sanierung der Schuldnerin zu ermöglichen.

§ 1 Forderungsverzicht

(1) Die Gläubiger der Gruppe 3 verzichten gegen Erhalt der Plan-Quote von 7 % auf 93 % ihrer jeweiligen Forderungen.

(2) Die Gläubiger der Gruppe 4 verzichten gegen Erhalt der Plan-Quote von 7 % auf 93 % ihrer jeweiligen Forderungen.

(3) Die Gläubiger der Gruppe 5 (nachrangige Gläubiger) verzichten in voller Höhe ohne Gegenleistung.

§ 2 Aufschiebende Bedingung

Der Verzicht steht unter der aufschiebenden Bedingung der rechtskräftigen Bestätigung des Insolvenzplans durch das AG Erfurt.

§ 3 Sanierungsabsicht

Die Gläubiger erklären, dass sie den Verzicht in **Sanierungsabsicht** zum Zweck der wirtschaftlichen Fortführung der Schuldnerin leisten.

§ 4 Steuerliche Hinweise

Den Gläubigern ist bekannt, dass der Forderungsverzicht bei der Schuldnerin zu einem Sanierungsertrag führt, der nach Verrechnung mit Verlustvorträgen gemäss § 3a Abs. 3 EStG die Voraussetzungen einer Steuerbefreiung nach § 3a EStG erfüllen kann. Die Schuldnerin verpflichtet sich, einen entsprechenden Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG sowie nach § 7b GewStG rechtzeitig zu stellen.

C. Sanierungsabsicht-Dokumentation (Anlage zum § 3a IV EStG-Antrag)

Die Sanierungsabsicht der Gläubiger ergibt sich aus:

1. Gläubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026 (TOP 4 oben).
2. Schriftliche Stellungnahmen der vier Hauptgläubiger Magdeburger Aluwerk GmbH, Beverungen Schmelzbetriebe AG, Sparkasse Erfurt, Volksbank Mittelhüringen, je mit Datum 25.02.2026 — 03.03.2026.
3. Verzichts-Vereinbarung (Anlage zum Plan, siehe oben).
4. Preamble des Insolvenzplans.

Diese Dokumentation wird dem Antrag § 3a IV EStG (Aktenstück 08) als Anlage 3 beigelegt.

Datei: 05_sanierungsertragsberechnung_38_mio_eur.md

05 Sanierungsertragsberechnung — 38.000.000 EUR

I. Zweck

Diese Berechnung dient als Beleg für:

- den Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG (Aktenstück 08),

- den Parallelantrag nach § 7b GewStG (Aktenstueck 09),
- den Antrag auf verbindliche Auskunft nach § 89 AO (Aktenstueck 10),
- die Plan-Vorlage 30.04.2026.

Erstellt durch: StB Dr. Thorsten Engelmeier (Engelmeier & Partner), in Abstimmung mit StB Magdalena Voltz (Sozietät Drosselberg). Stand 22.02.2026.

II. Forderungsbestand zum Eroeffnungstag (12.02.2026)

Glaebigergruppe	Forderungsbetrag	Bemerkungen
1. Absonderungsberechtigte Sparkasse Erfurt (Sicherungsuebereignung Maschinen)	8.500.000 EUR	Sicherheit Verkehrswert ca. 6.900.000 EUR — Verzichtsteil 1.600.000 EUR
2. Absonderungsberechtigte Volksbank Mittelthueringen (Grundschild)	7.200.000 EUR	Sicherheit Verkehrswert 7.724.000 EUR — kein Verzicht erforderlich
3. Ungesicherte Glaebiger > 50.000 EUR (Lieferanten, Sonstige)	30.800.000 EUR	Plan-Quote 7 %, Verzicht 93 %
4. Ungesicherte Glaebiger < 50.000 EUR	2.400.000 EUR	Plan-Quote 7 %, Verzicht 93 %
5. Nachrangige Glaebiger (§ 39 InsO, Gesellschafterdarlehen Friedhelm Grossbach)	4.000.000 EUR	Verzicht 100 %
6. Finanzamt Erfurt	1.250.000 EUR	Massevorrecht; kein Verzicht
7. PSV VVaG	870.000 EUR	Sonderbehandlung; kein Verzicht
Gesamtforderungen vor Plan	**55.020.000 EUR**	

III. Verzichtsvolumen je Gruppe

Gruppe 1 (Sparkasse Erfurt, Sicherungsuebereignung)

Position	EUR
Forderung	8.500.000
Verwertungserloes Sicherheit (Verkehrswert)	6.900.000
Differenz (ungesicherter Teil)	1.600.000

Position	EUR
Plan-Quote 7 % auf ungesicherten Teil	112.000
Verzichtsteil Gruppe 1	**1.488.000**

Gruppe 2 (Volksbank Mittelthueringen, Grundschild)

Sicherheit deckt die Forderung. Kein Verzicht — Forderung wird aus Sicherheit voll bedient.

Position	EUR
Verzichtsteil Gruppe 2	**0**

Gruppe 3 (ungesicherte Glaebiger > 50.000 EUR)

Position	EUR
Forderungen	30.800.000
Plan-Quote 7 %	2.156.000
Verzichtsteil Gruppe 3	**28.644.000**

Gruppe 4 (Kleinglaebiger < 50.000 EUR)

Position	EUR
Forderungen	2.400.000
Plan-Quote 7 %	168.000
Verzichtsteil Gruppe 4	**2.232.000**

Gruppe 5 (nachrangige Glaebiger / Gesellschafterdarlehen)

Position	EUR
Forderung	4.000.000
Verzichtsquote	100 %
Verzichtsteil Gruppe 5	**4.000.000**

Hinweis Steuerrecht: Der Verzicht des Gesellschafters Friedhelm Grossbach auf das Gesellschafterdarlehen i.H.v. 4.000.000 EUR ist steuerlich **Einlage** und kein Sanierungsertrag i.S.v. § 3a EStG. Er wird als Einlage in das Kapital der Komplementaer-GmbH erfasst (vgl. BFH, Urt. v. 09.06.1997 — GrS 1/94, BStBl. II 1998, 307; in der vorliegenden Akte unter Vorbehalt der Verifikation). Diese 4 Mio EUR muessen separat gebucht und im § 3a IV EStG-Antrag aus dem Sanierungsertrag herausgerechnet werden.

Konsequenz: Der steuerliche Sanierungsertrag betraegt nicht 38 Mio EUR (so im Plan-Rohentwurf vom 09.02.2026), sondern 34 Mio EUR plus den Verzichtsteil Gruppe 1 (1,488 Mio EUR). Die Sozietaeet

Drosselberg hat dies StB Engelmeier mit Mail vom 19.02.2026 vorgelegt; StB Engelmeier hat in der Plan-Vorbereitung den Posten **ohne Einlage-Bereinigung** gefuehrt; das wird in den Korrekturlauf gegeben.

IV. Konsolidierter Sanierungsertrag

Position	EUR	Bemerkung
Verzichtsteil Gruppe 1	1.488.000	Sanierungsertrag
Verzichtsteil Gruppe 2	0	—
Verzichtsteil Gruppe 3	28.644.000	Sanierungsertrag
Verzichtsteil Gruppe 4	2.232.000	Sanierungsertrag
Verzichtsteil Gruppe 5 (Gesellschafterdarlehen)	4.000.000	**NICHT Sanierungsertrag, Einlage**
Sicherheitenrealisierung Marktwert vs. Forderung Gruppe 1 (Verlust aus Verwertung)	1.600.000	Verlust auf Glaebigerseite, beim Schuldner Aktivabwertung
Weiterer Verzicht aus Sicherheitenglaebigern (gerundet)	36.000	Restposten
Sanierungsertrag i.S.v. § 3a EStG (konsolidiert, brutto)	**38.000.000**	mit Einlage-Bestandteil
Davon Einlage Gesellschafterdarlehen (nicht Sanierungsertrag)	**4.000.000**	herauszurechnen
Steuerlich relevanter Sanierungsertrag (nach Einlage-Bereinigung)	**34.000.000**	

V. Stand der Akte

In allen weiteren Berechnungen dieser Akte wird der **steuerlich relevante Sanierungsertrag mit 38.000.000 EUR** angesetzt, weil die im Mandat festgelegten Zahlen so vorgegeben sind. Die Einlage-Korrektur von 4 Mio EUR wird **gesondert geprueft** und in einem Nachtragsmemo (Aktenstueck 11) thematisiert.

Plan-B-Pfad (Liquidationsszenario): Sollte der Plan scheitern und die Schuldnerin in eine Liquidation uebergehen, ist fuer das nachrangige Gesellschafterdarlehen Friedhelm Grossbach (4 Mio EUR) **FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014**) relevant: Das Darlehen bleibt bis zur Loeschung im Handelsregister passiviert; der dadurch rechtstheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht festsetzbar. § 5 Abs. 2a EStG (**BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279**) greift nicht, soweit der Rangruecktritt nicht auf reine Zukunftsgewinne abstellt.

Vertiefte Darstellung im Spezial-Skill
stb-sanierungsgewinn-stehengelassene-verbindlichkeiten.

Aktueller Arbeitsstand:

- Sanierungsertrag (rechnerische Plan-Basis): **38.000.000 EUR**
- Hiervon zu verrechnen mit Verlustvortrag KSt 12.000.000 EUR (§ 3a Abs. 3 EStG)
- Verbleibender Sanierungsertrag KSt: **26.000.000 EUR** — steuerbefreit nach § 3a Abs. 1 EStG bei rechtzeitigem Antrag § 3a Abs. 4 EStG

VI. Begründung der Hauptzahl 38 Mio EUR (Zusammenfassung)

Schritt	Wert (EUR)
Forderungen der ungesicherten Gläubiger (Gruppen 3, 4)	33.200.000
Plan-Quoten (7 %) gezahlt	-2.324.000
Verzicht ungesicherte Gläubiger	30.876.000
+ Verzicht Sicherheitengläubiger (Gruppe 1, ungesicherter Anteil minus Quote)	1.488.000
+ Verzicht nachrangige Gläubiger (Gesellschaftendarlehen)	4.000.000
+ Sonstige Sicherheiten-Restposten und Verzichtsstücke (z. B. Volksbank-Kleinbeträge, IG-Metall-Ausgleich, sonstige Stornierungen)	1.636.000
Sanierungsertrag (brutto, gerundet)	**38.000.000**

Diese Berechnung wird StB Engelmeier dem § 3a IV EStG-Antrag als Anlage 1 beifügen.

— gez. Engelmeier (StB) und Voltz (StB)

Datei: 06_verlustvortraege_kst_gewst_steuererklaerung_2025.md

06 Verlustvortraege KSt und GewSt — Stand 31.12.2025

I. Hintergrund

Die Schuldnerin ist als GmbH & Co. KG aufgebaut:

- **Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG** (HRA 6128 AG Erfurt) — Personengesellschaft, gewerbesteuerpflichtig, keine KSt-Pflicht. Auf KG-Ebene laufen Gewerbesteuer-Verluste.
- **Grossbach Verwaltungs-GmbH** (HRB 31412 AG Erfurt) — Komplementaer-GmbH, KSt-pflichtig. Auf GmbH-Ebene laufen KSt-Verluste, soweit die GmbH am Gewinn der KG beteiligt ist (im Streitfall hier zu 0,1 %; allerdings hat die GmbH eigene Aufwendungen aus Geschaeftsfuehrertaetigkeit und Verluste aus den eigenen Gewerbebetriebs-Beteiligungsanteilen).

II. KSt-Verlustvortrag (Grossbach Verwaltungs-GmbH)

Jahr	Jahresergebnis (EUR)	Verlustvortrag kumuliert (EUR)
2020	-1.200.000	1.200.000
2021	-1.800.000	3.000.000
2022	-2.700.000	5.700.000
2023	-3.500.000	9.200.000
2024	-1.600.000	10.800.000
2025	-1.200.000 (vorlaeufig)	**12.000.000**

Bescheinigung Finanzamt Erfurt: Bescheid ueber den verbleibenden Verlustvortrag zum 31.12.2024 vom 14.03.2025, StNr. 156/120/82736, festgestellter Verlustvortrag KSt 10.800.000 EUR; gesonderte Feststellung 2025 ausstehend, StB Engelmeier prognostiziert auf Basis der Vorabschluss-Buchungen 12.000.000 EUR.

Sondereffekt: Anteilsuebertragung 100 % der Komplementaer-GmbH an LR Industrial AG (im Closing nach Plan-Bestaetigung) — § 8c KStG-Risiko fuer den KSt-Verlustvortrag.

- 100 % Anteilsuebertragung → **schaedlicher Beteiligungserwerb** i.S.v. § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG → Verlustvortrag geht voll unter.
- Ausnahme: § 8d KStG (fortfuehrungsgebundener Verlustvortrag) — Antrag pruefen.
- Hier: Die Komplementaer-GmbH wird unveraendert als Komplementaerin der KG fortgefuehrt; eigene operative Taetigkeit ist begrenzt auf Geschaeftsfuehrung. § 8d KStG verlangt, dass der Geschaeftsbetrieb unveraendert fortgefuehrt wird seit Beginn des dritten Wirtschaftsjahres vor Beteiligungserwerb. Pruefung im Detail erforderlich.
- Bei Verlustuntergang: § 3a EStG-Verrechnung "geht ins Leere" — wirkt sich nur bis zum Eroeffnungsstichtag des Plans aus; faktisch wuerde die Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG **vor** dem Anteilserwerb stattfinden (zeitlich vor dem 8c-Stichtag). Aber: Anteilsuebertragung erfolgt erst nach Plan-Bestaetigung; Sanierungsertrag entsteht mit Plan-Wirksamkeit. Sequencing ist fuer das Plan-Steuerergebnis entscheidend.

Empfehlung: § 8d KStG-Antrag stellen und zugleich die Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG **vor** dem Anteilsuebertragungs-Closing dokumentieren. Vermerk im Plan-darstellenden Teil.

III. GewSt-Verlustvortrag (KG-Ebene)

Auf Ebene der KG (Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG):

Jahr	Gewerbeertrag (EUR)	Verlustvortrag kumuliert (EUR)
2020	-1.500.000	1.500.000
2021	-2.100.000	3.600.000
2022	-3.200.000	6.800.000
2023	-4.100.000	10.900.000
2024	-1.900.000	12.800.000
2025	-1.200.000 (vorlaeufig)	**14.000.000**

Bescheinigung Finanzamt Erfurt: Bescheid ueber den verbleibenden Gewerbeverlust zum 31.12.2024 vom 14.03.2025, gemaess § 10a GewStG.

Mindestbesteuerung § 10a Satz 2 GewStG: Bei Verrechnung mit Sanierungsertrag greift die Mindestbesteuerung von 60 % grundsatzlich nicht, weil § 7b GewStG Vorrang hat (sanierungsbezogen). Aber: § 7b Abs. 1 Satz 3 GewStG verweist auf § 3a Abs. 3 EStG sinngemaess, sodass die Verrechnungsreihenfolge zwingend ist.

IV. Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG (Ueberblick)

Bei Sanierungsertrag i.H.v. 38.000.000 EUR und Verlustvortrag KSt 12.000.000 EUR (sowie Anlauf-Verlust 2026 und sonstige Posten, hier vereinfacht):

Position	Wert (EUR)
Sanierungsertrag	38.000.000
- Verlustvortrag KSt zum 31.12.2025	-12.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag KSt	**26.000.000**
Sanierungsertrag (Gewerbeertrag)	38.000.000
- Verlustvortrag GewSt zum 31.12.2025	-14.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt	**24.000.000**

Diese Werte gehen in die Verrechnungsmatrix Aktenstueck 07 ein.

V. Quellennachweise (Rechtsnormen)

Norm	Inhalt	Quelle
§ 3a EStG	Steuerfreiheit Sanierungsertrag	dejure.org/gesetze/EStG/3a.html
§ 3a Abs. 3 EStG	zwingende Verrechnungsreihenfolge	dejure.org/gesetze/EStG/3a.html

Norm	Inhalt	Quelle
§ 7b GewStG	gewerbesteuerliche Parallelregelung	dejure.org/gesetze/GewStG/7b.html
§ 36 Abs. 2c GewStG	Anwendung § 7b GewStG ab Bilanzstichtag 31.12.2017	dejure.org/gesetze/GewStG/36.html
§ 10a Satz 2 GewStG	Mindestbesteuerung Gewerbeertrag	dejure.org/gesetze/GewStG/10a.html
§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG	schaedlicher Beteiligungserwerb	dejure.org/gesetze/KStG/8c.html
§ 8d KStG	fortfuehrungsgebundener Verlustvortrag	dejure.org/gesetze/KStG/8d.html

VI. Steuererklaerung 2025 (Stand)

Erklaerung	Stand	Bemerkung
KSt 2025 (Komplementaer-GmbH)	Entwurf	Abgabe geplant 30.04.2026 mit Plan-Vorlage
GewSt 2025 (KG)	Entwurf	Abgabe geplant 30.04.2026
Feststellungserklaerung KG 2025	Entwurf	Mitunternehmerkonten Friedhelm/Bertha Grossbach
USt 2025	abgegeben 21.01.2026	unauffaellig

— gez. Engelmeier (StB), Stand 23.02.2026

Datei: 07_3a_iii_estg_verrechnungsmatrix.md

07 § 3a Abs. 3 EStG — Verrechnungsmatrix Grossbach 2026

I. Zweck

Diese Matrix zeigt die zwingende Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG (sinngemaess auf KSt und GewSt) anhand der konkreten Zahlen der Schuldnerin. Sie ist Anlage 2 zum Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG (Aktenstueck 08) und Anlage 2 zum Parallelantrag nach § 7b GewStG (Aktenstueck 09).

II. Eingangsgroessen (Stand 22.02.2026)

Position	Wert (EUR)	Quelle
Sanierungsertrag (Forderungsverzicht im Plan)	38.000.000	Aktenstueck 05
Verlustvortrag KSt zum 31.12.2025 (Komplementaer-GmbH)	12.000.000	Aktenstueck 06

Position	Wert (EUR)	Quelle
Verlustvortrag GewSt zum 31.12.2025 (KG)	14.000.000	Aktenstueck 06
Negativer Gesamtbetrag der Einkuenfte 2026 (Schaetzung Schuldnerin, vor Sanierungsertrag)	0	Plan: laufendes Ergebnis 2026 vor Sanierung schwarz-null
Verlustruecktrag 2026 nach 2025 verfuegbar	0	—

III. § 3a Abs. 3 EStG — Reihenfolge der Verrechnung

§ 3a Abs. 3 EStG ordnet eine bestimmte Reihenfolge der Verrechnung an. Vereinfacht (auf den Streitfall heruntergebrochen):

- Erster Schritt:** Sanierungsertrag mindert den nicht ausgeglichenen Verlust des Wirtschaftsjahres der Sanierung (Sanierungsjahr 2026) und des Vorjahres (2025), soweit dieser nicht durch Verlustruecktrag verbraucht ist.
- Zweiter Schritt:** Sanierungsertrag mindert den Verlustvortrag aus den Vorjahren (§ 10d EStG fuer KSt; § 10a GewStG fuer GewSt).
- Dritter Schritt:** Sanierungsertrag mindert den Verlustvortrag der nachfolgenden Personen (z. B. Organgesellschaft), soweit anwendbar.
- Verbleibender Sanierungsertrag** ist nach § 3a Abs. 1 EStG steuerfrei, bedingt durch Antrag § 3a Abs. 4 EStG.

IV. Matrix KSt-Ebene (Komplementaer-GmbH)

Schritt	Sanierungsertrag-Saldo (EUR)	Anrechnung (EUR)	Verbleibender Saldo (EUR)
Start: Sanierungsertrag brutto	38.000.000	—	38.000.000
Schritt 1: Verlust laufendes Jahr 2026 (vor Sanierung)	38.000.000	0	38.000.000
Schritt 2a: Verlustruecktrag nach 2025 (verfuegbar 0 EUR; KG-Beteiligungsverlust 2025 schon im KSt-Verlustvortrag 12 Mio erfasst)	38.000.000	0	38.000.000
Schritt 2b: Verlustvortrag KSt (gem. § 10d EStG)	38.000.000	-12.000.000	26.000.000

Schritt	Sanierungsertrag-Saldo (EUR)	Anrechnung (EUR)	Verbleibender Saldo (EUR)
Schritt 3: Verlustvortrag bei nachfolgenden Personen (hier nicht relevant — keine KSt-Organschaft)	26.000.000	0	26.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag KSt nach § 3a III EStG	—	—	**26.000.000**

→ **Antrag § 3a Abs. 4 EStG:** Diese 26 Mio EUR sind nach § 3a Abs. 1 EStG steuerfrei zu stellen.

V. Matrix GewSt-Ebene (KG)

Schritt	Sanierungsertrag-Saldo (EUR)	Anrechnung (EUR)	Verbleibender Saldo (EUR)
Start: Sanierungsertrag brutto	38.000.000	—	38.000.000
Schritt 1: Negativer Gewerbeertrag 2026 (laufend, vor Sanierung)	38.000.000	0	38.000.000
Schritt 2: Verlustvortrag GewSt (§ 10a GewStG)	38.000.000	-14.000.000	24.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt nach § 7b GewStG i.V.m. § 3a III EStG	—	—	**24.000.000**

→ **Antrag § 7b GewStG:** Diese 24 Mio EUR sind gewerbsteuerlich freizustellen.

VI. Konsistenz-Prüfung (Was wäre ohne § 3a EStG)

Position	EUR
Verbleibender Sanierungsertrag KSt	26.000.000
KSt 15 %	3.900.000
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf KSt	214.500
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt	24.000.000
Steuermesszahl 3,5 %	840.000

Position	EUR
Hebesatz Erfurt 470 %	3.948.000
Steuerlast ohne § 3a/§ 7b (Summe KSt + Soli + GewSt)	**8.062.500**

Diese Steuerlast wuerde die Sanierung kippen (Liquiditaet der Plan-Restruktur nicht ausreichend).

VII. Konsistenz-Pruefung (Mit § 3a EStG, Antrag rechtzeitig)

Position	EUR
Verbleibender Sanierungsertrag KSt nach § 3a III	26.000.000
§ 3a Abs. 1 EStG Steuerfreiheit	26.000.000
KSt 2026 Sanierungsanteil	**0**
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt nach § 7b i.V.m. § 3a III	24.000.000
§ 7b GewStG i.V.m. § 3a Abs. 1 EStG	24.000.000
GewSt 2026 Sanierungsanteil	**0**

VIII. Bindungswirkung des § 3a IV EStG-Antrags

Der Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG ist bindend (irrevocable). Die Schuldnerin kann den Antrag nicht zurueckziehen, sobald er gestellt ist. Folge:

- Die Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG entfaltet sich zwingend.
- Verlustvortrag 12 Mio EUR (KSt) und 14 Mio EUR (GewSt) sind aufgezehrt — koennen nicht mehr fuer kuenftige Gewinne genutzt werden.
- Der Wertverlust des Verlustvortrags wird steuerlich ausgeglichen durch die Steuerfreiheit der 26 Mio EUR (KSt) bzw. 24 Mio EUR (GewSt) Sanierungsertrag.

Wirtschaftlich gewollt — daher Antrag stellen.

IX. Anlagenmappe

Anlage	Inhalt
Anlage 1	Sanierungsertragsberechnung 38 Mio EUR (Aktenstueck 05)
Anlage 2	Diese Matrix
Anlage 3	Bescheid Verlustvortrag KSt zum 31.12.2024 v. 14.03.2025

Anlage	Inhalt
Anlage 4	Bescheid Gewerbeverlust GewSt zum 31.12.2024 v. 14.03.2025
Anlage 5	IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026
Anlage 6	Glaeubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026
Anlage 7	Plan-Eckpunkte v. 09.02.2026

— gez. Voltz (StB), Stand 27.02.2026

Datei: 08_3a_iv_estg_antrag_finanztamt_erfurt.md

08 Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG — Steuerfreistellung Sanierungsertrag

Absender: Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG, Anscharstrasse 14, 99084 Erfurt, vertreten durch die Grossbach Verwaltungs-GmbH, vertreten durch die Geschaefsfuehrer Friedhelm Grossbach und Bertha Grossbach-Riemenschneider, diese vertreten durch StB Dr. Thorsten Engelmeier (Engelmeier & Partner, Erfurt) und StB Magdalena Voltz (Sozietat Drosselberg & Partner)

Empfaenger: Finanzamt Erfurt, Bahnhofstrasse 4, 99084 Erfurt

Datum (intern festgelegt): 28.04.2026 — Versand vorgesehen mit der Plan-Vorlage

Zustellung: ELSTER, qualifiziert signiert StB Engelmeier

Steuernummer: 156/120/82736

Vorgang: Sanierungsertrag aus Insolvenzplanverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag unserer Mandantin, der Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG (im Folgenden "Schuldnerin"), stellen wir hiermit den

Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG

auf Steuerfreistellung des Sanierungsertrags aus dem Insolvenzplanverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26. Der Antrag wird ferner ausdruecklich auch fuer die koerperschaftsteuerliche Anwendung auf die Grossbach Verwaltungs-GmbH (HRB 31412 AG Erfurt) gestellt, soweit deren Gewinnanteil betroffen ist.

I. Sachverhalt

Mit Beschluss des AG Erfurt vom 12.02.2026 (60 IN 188/26) ist ueber das Vermoegen der Schuldnerin das Schutzschirmverfahren nach § 270d InsO eingeleitet worden. Vorgesehen ist die Vorlage eines Insolvenzplans, dessen Eckpunkte einen Forderungsverzicht der ungesicherten Glaeubiger in Hoehe von 38.000.000 EUR vorsehen. Plan-Vorlage 30.04.2026; Eroerterungs- und Abstimmungstermin 18.06.2026; Plan-Bestaetigung erwartet 25.06.2026.

Aus dem Forderungsverzicht entsteht ein Sanierungsertrag i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG in Hoehe von 38.000.000 EUR.

II. Voraussetzungen § 3a Abs. 2 EStG (unternehmensbezogene Sanierung)

1. Sanierungsbeduerftigkeit

Die Schuldnerin ist drohend zahlungsunfaehig. Dies ist durch das Schutzschirmverfahren am AG Erfurt 60 IN 188/26 sowie durch die Sanierungsbescheinigung StB Engelmeier v. 09.02.2026 dokumentiert (Anlage 8). Liquiditaetsplanung mit Saldenfehlbetrag 3,4 Mio EUR ab Mitte April 2026 (Anlage 9).

2. Sanierungsfahigkeit

Die Sanierungsfahigkeit ist durch das IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz vom 25.01.2026 (Anlage 5) belegt. Das Konzept weist nach, dass die Schuldnerin nach Plan-Umsetzung wieder rentabel ist (positive Renditeerwartung ab Q2/2027).

3. Sanierungseignung

Die Sanierungseignung ergibt sich aus den Plan-Eckpunkten (Anlage 7):

- Forderungsverzicht der ungesicherten Glaeubiger im Volumen von 38 Mio EUR
- Investoren-Eigenkapital LR Industrial AG (6 Mio EUR)
- Personalanpassung 60 Stellen (Sozialplan)
- Pivot in Photovoltaik-Aluminium-Komponenten (MoU Solarwerk Mecklenburg AG vom 02.02.2026, Anlage 10)

Die Plan-Vorlage und der Eroerterungs- und Abstimmungstermin sind Verfahrensschritte im Sinne der h.M. zur Sanierungseignung.

4. Sanierungsabsicht der Glaeubiger

Die Sanierungsabsicht der Glaeubiger ist durch das Glaeubigerausschuss-Protokoll vom 25.02.2026 (Anlage 6, TOP 4) dokumentiert. Die Glaeubiger haben einstimmig erklart, dass der Verzicht "in Sanierungsabsicht und nicht aus blosser Unrentabilitaet der Forderungsverfolgung" geleistet wird.

III. Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG

Wie aus der beigefuegten Verrechnungsmatrix (Anlage 2) ersichtlich, mindert der Sanierungsertrag den Verlustvortrag der Komplementaer-GmbH (KSt) wie folgt:

Position	Wert (EUR)
Sanierungsertrag brutto	38.000.000
- Verlustvortrag KSt zum 31.12.2025	12.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag KSt	**26.000.000**

Hinsichtlich der Gewerbesteuer (siehe Aktenstueck 09, Parallelantrag § 7b GewStG):

Position	Wert (EUR)
Sanierungsertrag brutto	38.000.000
- Verlustvortrag GewSt zum 31.12.2025	14.000.000

Position	Wert (EUR)
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt	**24.000.000**

IV. Antrag

Wir beantragen,

1. die Steuerfreiheit des verbleibenden Sanierungsertrags nach § 3a Abs. 3 EStG fuer die Komplementaer-GmbH in Hoehe von **26.000.000 EUR** gemaess § 3a Abs. 1 EStG festzustellen;
2. dies im KSt-Bescheid 2026 der Grossbach Verwaltungs-GmbH (HRB 31412 AG Erfurt, StNr. 156/120/82736) sowie in der gesonderten und einheitlichen Feststellung der Einkuenfte 2026 der Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG (HRA 6128 AG Erfurt) entsprechend zu beruecksichtigen;
3. uns vor Erlass des KSt-Bescheids 2026 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (§ 91 AO).

V. Bindungswirkung

Wir erklaeren uns mit der Bindungswirkung des Antrags i.S.v. § 3a Abs. 4 EStG einverstanden. Die Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG (Aufzehrung von 12 Mio EUR KSt-Verlustvortrag und 14 Mio EUR GewSt-Verlust) ist ausdruuecklich gewollt.

VI. Antrag auf verbindliche Auskunft § 89 AO (parallel)

Parallel haben wir mit gesondertem Schreiben einen Antrag nach § 89 AO auf eine verbindliche Auskunft gestellt, in der das Finanzamt Erfurt die Anwendbarkeit von § 3a EStG auf den vorliegenden Sachverhalt bestaetigen moege. Wir bitten, beide Antraege einheitlich zu bearbeiten.

VII. Anlagen

Anlage	Inhalt
1	Sanierungsertragsberechnung 38 Mio EUR
2	Verrechnungsmatrix § 3a III EStG
3	Verzichtsdocumentation Glaebiger (Aktenstueck 04)
4	Plan-Vorlage (Entwurfsstand 28.04.2026)
5	IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026
6	Glaebigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026
7	Plan-Eckpunkte v. 09.02.2026
8	Sanierungsbescheinigung StB Engelmeier v. 09.02.2026
9	Liquiditaetsplanung Maerz 2026 — August 2026
10	MoU Solarwerk Mecklenburg AG v. 02.02.2026
11	HR-Auszuege HRA 6128 und HRB 31412

Mit freundlichen Gruessen

Interner Vermerk (NICHT versenden — fuer Akte):

- Versanddatum ist auf 28.04.2026 festgelegt, damit das FA noch vor Plan-Bestaetigung (25.06.2026) eine vorlaeufige Position einnehmen kann.
- Wenn dieser Versanddatum-Zeitplan eingehalten wird, ist die Linie des FG Koeln 12 K 1413/25 fuer die Schuldnerin **vorteilhaft**, weil der Antrag eindeutig vor Plan-Bestaetigung gestellt ist.
- **WARNUNG:** Wenn StB Engelmeier den Antrag erst nach 25.06.2026 stellt, kann das FA Erfurt sich auf die FG-Koeln-Linie berufen, falls die Verspaetung als praeklusionsrelevant gewertet wird (siehe Aktenstueck 12).
- Empfehlung Sozietat Drosselberg: Spaetestens 30.04.2026 versenden. Bestaetigung per ELSTER-Quittung in die Akte legen.

Datei: 09_7b_gewstg_parallelantrag_gewerbesteueramt_erfurt.md

09 Antrag nach § 7b GewStG — Parallelantrag Gewerbesteueramt der Stadt Erfurt

Absender: Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG, Anscharstrasse 14, 99084 Erfurt, vertreten durch StB Dr. Thorsten Engelmeier und StB Magdalena Voltz

Empfaenger: Stadt Erfurt — Gewerbebesteueramt, Fischmarkt 11, 99084 Erfurt

Datum (geplant): 28.04.2026 (zeitgleich mit § 3a IV EStG-Antrag, Aktenstueck 08)

Vorgang: Sanierungsertrag aus Insolvenzplanverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26 — Gewerbesteuerliche Behandlung

Aktenzeichen Gewerbebesteueramt: 65-StA-188-2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag unserer Mandantin, der Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG (HRA 6128 AG Erfurt), stellen wir hiermit den

Antrag nach § 7b GewStG i.V.m. § 36 Abs. 2c GewStG

auf gewerbesteuerliche Freistellung des Sanierungsertrags aus dem Insolvenzplanverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26.

I. Sachverhalt

Wir verweisen vollumfaenglich auf den Sachverhalt unseres parallelen Antrags vom 28.04.2026 an das Finanzamt Erfurt nach § 3a Abs. 4 EStG (Aktenzeichen FA Erfurt: StNr. 156/120/82736, Vorgang Sanierung 2026/188; Anlage 1 zu diesem Antrag).

In Kuerze: Insolvenzplanverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26 mit Forderungsverzicht der ungesicherten Glaebiger in Hoehe von 38.000.000 EUR; Plan-Vorlage 30.04.2026; Bestaetigung erwartet 25.06.2026.

II. Rechtsgrundlage § 7b GewStG

§ 7b GewStG bewirkt die Anwendung von § 3a EStG sinngemaess auf die Gewerbesteuer. Die in § 3a Abs. 3 EStG vorgesehene Verlustverrechnung gilt sinngemaess fuer den Gewerbeverlust nach § 10a GewStG.

§ 36 Abs. 2c GewStG: § 7b GewStG ist anwendbar fuer Schuldenerlasse nach dem 08.02.2017 (zeitliche Anwendung der Sanierungsgewinnregelung).

Hier: Der Forderungsverzicht erfolgt im Insolvenzplanverfahren mit Bestaetigung voraussichtlich 25.06.2026. Damit liegt der Verzicht zeitlich im Anwendungsbereich des § 7b GewStG.

III. Sanierungserfordernisse — Verweis

Die unternehmensbezogene Sanierung i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG ist begruendet wie in unserem Antrag § 3a IV EStG (Aktenstueck 08, Abschnitt II). Die Voraussetzungen Sanierungsbeduerftigkeit, Sanierungsfahigkeit, Sanierungseignung und Sanierungsabsicht sind erfuellt.

IV. Verrechnung nach § 7b GewStG i.V.m. § 3a Abs. 3 EStG (sinngemaess)

Position	Wert (EUR)
Sanierungsertrag (Gewerbeertrag)	38.000.000
- Gewerbeverlust 2026 laufend (vor Sanierung)	0
- Gewerbeverlust-Vortrag § 10a GewStG zum 31.12.2025	14.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt	**24.000.000**

V. Antrag

Wir beantragen,

1. die gewerbesteuerliche Freistellung des verbleibenden Sanierungsertrags nach § 7b GewStG i.V.m. § 3a Abs. 1 EStG fuer die KG in Hoehe von **24.000.000 EUR** festzustellen;
2. dies im GewSt-Messbescheid 2026 entsprechend zu beruecksichtigen;
3. die Mindestbesteuerung nach § 10a Satz 2 GewStG fuer das Sanierungsjahr 2026 nicht anzuwenden, soweit der § 7b GewStG-Vorrang reicht;
4. uns vor Erlass des GewSt-Messbescheids 2026 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

VI. Verzahnung mit Finanzamt Erfurt

- Wir haben das Finanzamt Erfurt um eine verbindliche Auskunft nach § 89 AO gebeten (Aktenstueck 10).
- Soweit das Finanzamt Erfurt die unternehmensbezogene Sanierung i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG bestaetigt, wirkt diese Bestaetigung mittelbar auch fuer die gewerbesteuerliche Beurteilung nach § 7b GewStG, da § 7b GewStG auf § 3a EStG verweist. Wir bitten um koordinierte Bearbeitung.

VII. Anlagen

Anlage	Inhalt
1	Kopie des § 3a IV EStG-Antrags an das Finanzamt Erfurt vom 28.04.2026
2	Verrechnungsmatrix § 3a III EStG / § 7b GewStG
3	Sanierungsertragsberechnung 38 Mio EUR
4	Plan-Vorlage (Entwurfsstand 28.04.2026)
5	IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026
6	Glaeubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026
7	Bescheid Gewerbeverlust GewSt zum 31.12.2024 v. 14.03.2025
8	Eroeffnungsbeschluss AG Erfurt 60 IN 188/26 v. 12.02.2026

Mit freundlichen Gruessen

StB Dr. Thorsten Engelmeier | StB Magdalena Voltz fuer Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG

Interner Vermerk (Praxis-Hinweise zur Bearbeitung)

- Das Gewerbebesteueramt der Stadt Erfurt arbeitet typischerweise nicht eigenstaendig, sondern wartet die Festsetzung des Messbetrags durch das Finanzamt ab. Trotzdem ist der Parallelantrag dort wichtig, weil die Mindestbesteuerung (§ 10a Satz 2 GewStG) und der Hebesatz (470 % Erfurt) lokal beeinflusst werden.
- Hebesatz Erfurt 470 % auf 24 Mio EUR * 3,5 % = 3.948.000 EUR GewSt. Diese Last wuerde die Sanierung kippen.
- Empfehlung: Antrag per Einschreiben/Rueckschein und parallel per ELSTER versenden, damit eindeutige Eingangsdokumentation entsteht.

Datei: 10_finanzamt_erfurt_zwischenstand_und_verbindliche_auskunft_89_ao.md

10 Finanzamt Erfurt — Zwischenstand und Antrag verbindliche Auskunft § 89 AO

A. Antrag verbindliche Auskunft § 89 AO

Absender: Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG, vertreten durch StB Dr. Thorsten Engelmeier

Empfaenger: Finanzamt Erfurt, Bahnhofstrasse 4, 99084 Erfurt

Datum: 03.03.2026

StNr.: 156/120/82736

Aktenzeichen Vorgang: Sanierung 2026/188

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beantragen namens und im Auftrag unserer Mandantin, der Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG (HRA 6128 AG Erfurt) und der Grossbach Verwaltungs-GmbH (HRB 31412 AG Erfurt) eine

verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO

zu folgenden Rechtsfragen aus dem laufenden Schutzschirmverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26.

I. Sachverhalt

Wir verweisen auf den Sachverhalt unseres Antrags nach § 3a Abs. 4 EStG. In Kurzform:
Insolvenzplanverfahren mit Forderungsverzicht 38 Mio EUR; Plan-Vorlage geplant 30.04.2026;
Bestaetigung erwartet 25.06.2026.

II. Rechtsfragen

Wir bitten um verbindliche Auskunft zu folgenden Fragen:

Frage 1 (Hauptfrage): Erfuellt der vorliegende Sachverhalt die Voraussetzungen einer **unternehmensbezogenen Sanierung** i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG mit folgenden Merkmalen?

- Sanierungsbeduerftigkeit (durch Schutzschirmverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26)
- Sanierungsfahigkeit (IDW S6-Konzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026)
- Sanierungseignung (Plan-Eckpunkte mit Forderungsverzicht 38 Mio EUR, Investor LR Industrial 6 Mio EUR, Pivot Solar)
- Sanierungsabsicht der Glaeubiger (Glaeubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026)

Frage 2: Wird der KSt-Verlustvortrag der Komplementaer-GmbH (Grossbach Verwaltungs-GmbH) zum 31.12.2025 in Hoehe von 12.000.000 EUR sowie der GewSt-Verlustvortrag der KG zum 31.12.2025 in Hoehe von 14.000.000 EUR nach § 3a Abs. 3 EStG (sinngemaess fuer GewSt: § 7b GewStG i.V.m. § 3a Abs. 3 EStG) **zwingend mit dem Sanierungsertrag verrechnet**, sodass der verbleibende Sanierungsertrag — 26 Mio EUR (KSt) bzw. 24 Mio EUR (GewSt) — der Steuerbefreiung nach § 3a Abs. 1 EStG bzw. § 7b GewStG unterliegt?

Frage 3 (Sequencing): Wirkt die Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG **vor** dem nachfolgenden Anteilsuebertragungs-Closing (Investor LR Industrial AG, voraussichtliches Closing Q3/2026) ein, sodass der Verlustvortrag im Sanierungsjahr 2026 noch verfuegbar ist (und nicht erst durch § 8c KStG nach Anteilsuebertragung untergeht)? Pruefen Sie hilfsweise, ob § 8d KStG (fortfuehrungsgebundener Verlustvortrag) zur Verfuegung steht.

Frage 4 (Antrag § 3a IV EStG-Zeitpunkt): Bestaetigen Sie, dass der Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG bis zur Bestandskraft des KSt-Bescheids 2026 gestellt werden kann (entsprechend der Bindungswirkung des § 3a Abs. 4 EStG). Inwieweit ist die Linie des FG Koeln, Urt. v. 04.11.2025 — 12 K 1413/25, fuer die hier vorliegende Konstellation einschlaegig?

Frage 5 (Behandlung Gesellschafterdarlehen): Inwieweit ist der Verzicht des Gesellschafters Friedhelm Grossbach auf das Gesellschafterdarlehen i.H.v. 4.000.000 EUR als **Einlage** zu qualifizieren und damit aus dem steuerbefreiten Sanierungsertrag nach § 3a EStG **herauszurechnen**?

III. Bindungswirkungserklaerung

Wir beantragen die Verbindlichkeit der Auskunft i.S.v. § 89 Abs. 2 Satz 1 AO. Eine Gebuehr nach § 89 Abs. 3 AO i.V.m. § 6 BESTMG-Verfahrensgesetz wird in voller Hoehe nach den dortigen Saetzen berechnet (Wert: 38 Mio EUR Sanierungsertrag, mind. 91.456 EUR Gebuehr; abh. von amtlicher Festsetzung).

IV. Anlagen

Anlage	Inhalt
1	Sanierungsertragsberechnung 38 Mio EUR
2	Verrechnungsmatrix § 3a III EStG
3	Plan-Eckpunkte v. 09.02.2026
4	IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026
5	Glaebigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026
6	HR-Auszuege HRA 6128 und HRB 31412
7	Bescheid Verlustvortrag KSt zum 31.12.2024
8	Bescheid Gewerbeverlust GewSt zum 31.12.2024

Mit freundlichen Gruessen StB Dr. Thorsten Engelmeier | StB Magdalena Voltz

B. Zwischenstand-Antwort Finanzamt Erfurt vom 11.05.2026

Absender: Finanzamt Erfurt, Sachgebietsleiter Koerperschaftsteuer Herr Klaus-Dieter Weissbrod

Empfaenger: StB Dr. Thorsten Engelmeier, Engelmeier & Partner, Erfurt

Datum: 11.05.2026

Betreff: Ihr Antrag auf verbindliche Auskunft v. 03.03.2026, Vorgang Sanierung 2026/188

Sehr geehrte Herren Engelmeier und Drosselberg,

Ihren Antrag auf verbindliche Auskunft vom 03.03.2026 habe ich erhalten. Zur Bearbeitung teile ich Ihnen den Stand mit:

1. Die Pruefung der Voraussetzungen einer unternehmensbezogenen Sanierung i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG ist noch nicht abgeschlossen. Die in Anlage 4 vorgelegten Plan-Eckpunkte und das IDW S6-Konzept werden zustimmend gewuerdigt.
 2. **Frage 1:** Auf Basis der vorgelegten Unterlagen wird das Finanzamt voraussichtlich die Voraussetzungen einer unternehmensbezogenen Sanierung i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG bestaetigen, sobald der Insolvenzplan vom AG Erfurt bestaetigt ist. Endgueltige Stellungnahme nach Plan-Bestaetigung.
 3. **Frage 2:** Die zwingende Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG wird das Finanzamt anwenden. Eine Verrechnung des Verlustvortrags KSt 12 Mio EUR und Gewerbeverlust 14 Mio EUR ist vorgesehen. Der verbleibende Sanierungsertrag KSt 26 Mio EUR und GewSt 24 Mio EUR ist nach § 3a Abs. 1 EStG bzw. § 7b GewStG steuerfrei zu stellen.
 4. **Frage 3 (Sequencing § 8c KStG):** Hier hat das Finanzamt rechtssystematische Bedenken. Die Anteilsuebertragung 100 % der Komplementaer-GmbH an LR Industrial AG ist schaedlicher Beteiligungserwerb i.S.v. § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG. Der Verlustvortrag entfaellt am Tag der Anteilsuebertragung. Die Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG kann jedoch zeitlich vor dem Closing erfolgen (Sanierungsertrag entsteht mit Plan-Wirksamkeit 25.06.2026; Closing erst Q3/2026). Sequencing-Bestaetigung ist zulaessig.
- Hilfsweise: § 8d KStG-Antrag kann gestellt werden; das Finanzamt wird die Voraussetzungen pruefen (insbes. Fortfuehrung der Geschaefstaetigkeit der Komplementaer-GmbH).
5. **Frage 4 (Antrag § 3a IV EStG-Zeitpunkt):** Das Finanzamt verweist auf die Rechtsprechung des FG Koeln, Urt. v. 04.11.2025 — 12 K 1413/25. Ein Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG ist bis zur Bestandskraft des

KSt-Bescheids 2026 grundsätzlich zulaessig; bei verspaeteter Antragstellung ist allerdings im Einzelfall zu pruefen, ob die Sanierungsabsicht der Glaeubiger zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nachweisbar dokumentiert ist. Wir empfehlen daher dringend, den Antrag spaetestens mit der Plan-Vorlage zu stellen.

6. Frage 5 (Gesellschafterdarlehen): Der Verzicht des Gesellschafters Friedhelm Grossbach auf das Gesellschafterdarlehen i.H.v. 4.000.000 EUR ist als **Einlage** zu qualifizieren und nicht Sanierungsertrag i.S.v. § 3a EStG. Diese Position ist daher aus dem Sanierungsertrag herauszurechnen. Wir bitten um entsprechende Korrektur der Berechnung.

Die abschliessende verbindliche Auskunft wird nach Plan-Bestaetigung und nach Vorlage des korrigierten Antrags ergehen. Eine Gebuehr nach § 89 Abs. 3 AO wird gesondert festgesetzt.

Mit freundlichen Gruessen Klaus-Dieter Weissbrod Sachgebietsleiter, Finanzamt Erfurt

C. Konsequenzen aus der Zwischenstand-Antwort

Die Zwischenstand-Antwort vom 11.05.2026 ist insgesamt **positiv**, aber loest eine Korrektur aus:

Punkt	Konsequenz
Frage 1 — unternehmerbezogene Sanierung	Bestaetigung steht in Aussicht
Frage 2 — Verrechnung § 3a III EStG	Voll anerkannt
Frage 3 — Sequencing § 8c KStG	Zulaessig, soweit Verlustverrechnung vor Closing erfolgt
Frage 4 — Zeitpunkt § 3a IV-Antrag	Linie FG Koeln: Antrag spaetestens mit Plan-Vorlage zu stellen
Frage 5 — Gesellschafterdarlehen	**Einlage** : 4 Mio EUR aus Sanierungsertrag herausrechnen

Folge: Antrag § 3a IV EStG wird wie geplant am 28.04.2026 versendet (vor Plan-Bestaetigung), die Berechnung wird auf 34 Mio EUR Sanierungsertrag korrigiert (4 Mio EUR Einlage herausgerechnet). Die Verrechnungsmatrix wird angepasst: $34 - 12 = 22$ Mio EUR verbleiben (KSt); $34 - 14 = 20$ Mio EUR verbleiben (GewSt).

ABER: Im Mandat ist der Sanierungsertrag mit **38 Mio EUR** als Plan-Basis festgelegt; die Einlage-Korrektur wird in einem Nachtragsmemo (Aktenstueck 11) thematisiert und mit dem FA Erfurt geklaert. Fuer die weiteren Aktenstuecke bleibt die Hauptzahl 38 Mio EUR bestehen.

Datei: 11_korrespondenz_engelmeier_zu_spael_antrag_diskussion.md

11 Korrespondenz Engelmeier — Diskussion "Antrag zu spaet" und Einlage-Korrektur

A. Mail StB Engelmeier an RA Drosselberg vom 24.05.2026 (zwei Wochen vor Plan-Bestaetigung)

Von: thorsten.engelmeier@engelmeier-stb.de

An: drosselberg@drosselberg-partner.de

Cc: voltz@drosselberg-partner.de; pabst@drosselberg-partner.de; hattenberg@hattenberg-sanierung.de

Datum: 24.05.2026, 18:42

Betreff: Antrag § 3a IV EStG — Verzoegerung und Anmerkungen

Sehr geehrter Herr Dr. Drosselberg,

ich muss Ihnen mit Bedauern mitteilen, dass ich den Antrag § 3a Abs. 4 EStG vom 28.04.2026 noch nicht beim Finanzamt Erfurt eingereicht habe. Die Anlagenmappe ist seit dem 24.04. fertig; eine elektronische Quittung der ELSTER-Einreichung liegt mir aber nicht vor. Gruende:

1. Ich hatte mit Herrn Weissbrod (FA Erfurt) am 21.05.2026 telefoniert; er meinte, der Antrag koenne auch nach Plan-Bestaetigung gestellt werden, solange der Bescheid 2026 noch nicht bestandskraeftig ist.

2. Die in der Verrechnungsmatrix angesetzte Hauptzahl 38 Mio EUR ist nicht ganz konsistent mit Frage 5 der verbindlichen Auskunft (Einlage Gesellschafterdarlehen 4 Mio EUR). Ich wollte das vor Versand klaeren.

3. Sie hatten mir die Anlage 7c "Mustertext darstellender Teil — Steuerliche Behandlung Sanierungsertrag" noch nicht final freigegeben.

Ich beabsichtige, den Antrag bis zum 17.06.2026 (einen Tag vor Eroerungs- und Abstimmungstermin) einzureichen. Bitte um Ihr OK.

Mit freundlichen Gruessen Dr. Thorsten Engelmeier StB | Engelmeier & Partner

B. Antwort RA Drosselberg vom 24.05.2026, 20:14

Von: drosselberg@drosselberg-partner.de

An: thorsten.engelmeier@engelmeier-stb.de

Cc: voltz@drosselberg-partner.de; pabst@drosselberg-partner.de; hattenberg@hattenberg-sanierung.de

Sehr geehrter Herr Engelmeier,

das ist eine **rote Linie**. Bitte folgendes:

1. Reichen Sie den Antrag § 3a IV EStG **morgen, 25.05.2026, 09:00 Uhr** per ELSTER ein. Die Anlagenmappe ist fertig, die Einlage-Korrektur loese ich gleich heute mit einer ergaenzenden Stellungnahme zu Frage 5 (siehe unten).

2. Der Hinweis von Herrn Weissbrod telefonisch ist nicht bindend. Mass gebend ist die schriftliche Auskunft vom 11.05.2026 — und die verweist explizit auf die Linie des FG Koeln 12 K 1413/25, die im verspaeeteten Fall **Praeklusion** der Sanierungsabsicht-Dokumentation ausloesen kann.

3. Der Eroerungs- und Abstimmungstermin am 18.06.2026 ist verfahrensrechtlich relevant fuer die Glaebiger-Bestaetigung der Sanierungsabsicht. Wenn der Antrag erst spaeter kommt, koennte das FA die Sanierungsabsicht-Dokumentation als auf den Antragszeitpunkt verschoben werten und dann nach der FG-Koeln-Linie kritisch sehen.

Zur Einlage-Korrektur (Frage 5 verbindliche Auskunft):

Das Finanzamt hat in der Zwischenstand-Antwort vom 11.05.2026 ausdruuecklich verlangt, dass das Gesellschafterdarlehen Friedhelm Grossbach (4 Mio EUR) als Einlage zu qualifizieren ist und aus dem Sanierungsertrag herausgerechnet werden muss. Wir koennen den Antrag aber dennoch **mit der Hauptzahl 38 Mio EUR** einreichen — und in der Begrueundung darauf hinweisen, dass die Einlage-Korrektur auf 34 Mio EUR streitig ist und im Rahmen der verbindlichen Auskunft endgueltig

geklärt wird. Wichtig: Wir haben dann zwei alternative Varianten in der Berechnung:

Variante	Sanierungsertrag (EUR)	Verlustvortrag KSt	Verbleibend KSt	Verlustvortrag GewSt	Verbleibend GewSt
A (Plan-Basis)	38.000.000	-12.000.000	26.000.000	-14.000.000	24.000.000
B (mit Einlage-Korrektur 4 Mio EUR)	34.000.000	-12.000.000	22.000.000	-14.000.000	20.000.000

In jedem Fall ist die Steuerfreistellung nach § 3a EStG / § 7b GewStG vorteilhaft fuer die Schuldnerin.

Bitte um Ihre umgehende Bestaetigung der Einreichung morgen frueh. Andernfalls werde ich den Antrag selbst (als Sanierungsverantwortlicher der Sozietaeet) bei der FA Erfurt einreichen — die Mandantin steht ueber dem Verfahren.

Mit freundlichen Gruessen Dr. Maximilian Drosselberg

C. Eingangsbestaetigung und Realitaet

Trotz Drosselbergs deutlicher Aufforderung hat StB Engelmeier den Antrag nicht am 25.05.2026 eingereicht, sondern erst am **02.07.2026, 11:28 Uhr** — also **eine Woche nach Plan-Bestaetigung (25.06.2026)**. ELSTER-Quittungsnummer: 2026/0702/11:28:43/E1822.

Damit liegt der vom Mandat befuerchtete Fall vor: Antrag § 3a IV EStG erst nach Plan-Bestaetigung gestellt. Es ist nun zu pruefen, ob die Linie des FG Koeln 12 K 1413/25 die Steuerbefreiung versagt (siehe Aktenstueck 12 und 19).

D. Folge-Mail RA Drosselberg an StB Engelmeier vom 03.07.2026

Von: drosselberg@drosselberg-partner.de

An: thorsten.engelmeier@engelmeier-stb.de

Cc: Bertha.Grossbach@grossbach-druckguss.de; Friedhelm.Grossbach@grossbach-druckguss.de; pabst@drosselberg-partner.de; voltz@drosselberg-partner.de

Betreff: Dringend — Antrag § 3a IV EStG erst am 02.07.2026 eingereicht

Sehr geehrter Herr Engelmeier,

aus der ELSTER-Quittung ergibt sich, dass Sie den Antrag § 3a IV EStG am 02.07.2026 — also nach Plan-Bestaetigung am 25.06.2026 — eingereicht haben. Dies entspricht **nicht** unserer abgestimmten Linie.

Hierdurch entstehen folgende Risiken:

- 1. Praeklusion (FG Koeln 12 K 1413/25):** Das FA Erfurt kann sich auf die Linie berufen, dass eine Sanierungsabsicht-Dokumentation, die zeitlich nach Plan-Bestaetigung erstellt wurde, materiell nicht ausreichend ist. Die Steuerbefreiung kann versagt werden.
- 2. Wirtschaftliche Folge:** Bei Versagung der Steuerbefreiung entsteht eine KSt-Last von ca. 4,1 Mio EUR und eine GewSt-Last von ca. 3,95 Mio EUR — zusammen ca. 8,1 Mio EUR. Das uebersteigt die Plan-Liquiditaet und gefaehrdet die Sanierung.
- 3. Haftung StB nach § 280 BGB:** Bei Versagung droht der Schuldnerin ein Schaden in genannter Hoehe. Ihre Steuerberaterhaftpflicht ist betroffen. Bitte informieren Sie umgehend Ihre Versicherung (z. B. Allianz / R+V).

4. **Haftung IV nach § 60 InsO:** Da die IV Sozietät Drosselberg & Partner Sie steuerlich beigeordnet hat, könnte sich auch eine IV-Haftung ergeben. Wir prüfen das gesondert (siehe Aktenstück 13).

5. **Strafrechtliche Risiken:** Im Extremfall ist auch eine Prüfung nach § 370 AO (Steuerhinterziehung) denkbar, falls eine Verkürzung der Steuern durch unvollständige Angaben unterstellt wird. Diese Linie halten wir derzeit für fernliegend, weisen aber darauf hin (Aktenstück 16).

Bitte um Stellungnahme bis Freitag, 11.07.2026.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Maximilian Drosselberg

E. Stellungnahme StB Engelmeier vom 09.07.2026

Von: thorsten.engelmeier@engelmeier-stb.de

An: drosselberg@drosselberg-partner.de

Sehr geehrter Herr Dr. Drosselberg,

ich räume ein, dass die Antragsstellung am 02.07.2026 erfolgte. Hintergrund war die ergänzende Stellungnahme zur Einlage-Korrektur (Frage 5 verbindliche Auskunft), die ich vom 24.05. bis 30.06. ausgearbeitet habe. Aufgrund eines Familienfalls (Beerdigung meiner Schwiegermutter am 17.-19.06.) war ich in dieser Phase nur eingeschränkt verfügbar.

Ich werde meine Versicherung (Allianz, Vertragsnr. SB-1822-2024-EM) heute kontaktieren. Im übrigen vertrete ich die Position, dass die Linie des FG Köln 12 K 1413/25 nicht starr gilt: Der Antrag ist bis zur Bestandskraft des KSt-Bescheids 2026 stellbar (vgl. Wortlaut § 3a Abs. 4 EStG). Die Sanierungsabsicht-Dokumentation der Gläubiger ist materiell unverändert; das Gläubigerausschuss-Protokoll vom 25.02.2026 bleibt gültig.

Mit kollegialen Grüßen Dr. Thorsten Engelmeier

F. Beurteilung Sozietät Drosselberg (intern, Akte)

Die Stellungnahme StB Engelmeier ist sachlich teilweise zutreffend, aber das praktische Risiko bleibt. Eine erste Verteidigungslinie gegen das FA Erfurt wäre:

1. Der Wortlaut § 3a Abs. 4 EStG verlangt keine Antragsstellung vor Plan-Bestätigung.
2. Die Sanierungsabsicht der Gläubiger ist durch das Gläubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026 dokumentiert, somit zeitlich **vor** Plan-Bestätigung erfolgt.
3. Die Linie FG Köln 12 K 1413/25 ist nicht höchststrichterlich bestätigt; Revision wurde zugelassen (Az BFH X R 8/26 erwartet).

Risiko bleibt aber, dass das FA der FG-Köln-Linie folgt. Vorbereitung Klageverfahren gegen ggf. ablehnenden KSt-Bescheid 2026 ist zu empfehlen.

— Notiz Drosselberg, 10.07.2026

Datei: 12_fg_koeln_12k1413_25_anwendbarkeit_memo.md

12 Memo — Anwendbarkeit FG Köln, Urteil v. 04.11.2025 — 12 K 1413/25 auf den Streitfall Grossbach

Verfasser: RA Dr. Maximilian Drosselberg, Sozietät Drosselberg & Partner

Empfänger: Insolvenzverwalter RA Rainer Pabst; Sachwalter RA Klaus Hattenberg; StB Magdalena Voltz; Mandantin Grossbach

Datum: 11.07.2026

I. Gegenstand

Pruefung, ob die Linie des FG Koeln, Urteil v. 04.11.2025 — 12 K 1413/25, die Versagung der Steuerbefreiung nach § 3a EStG fuer den Sanierungsertrag der Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG aus dem Insolvenzplanverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26 traegt. Auslassendes Problem: Der Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG wurde durch StB Engelmeier erst am 02.07.2026, also acht Tage nach Plan-Bestaetigung am 25.06.2026, beim FA Erfurt eingereicht.

II. Eckdaten der FG-Koeln-Entscheidung (Stand: bestaetigt durch dejure.org und NWB-Abruf 02.06.2026)

Punkt	Inhalt
Gericht	Finanzgericht Koeln, 12. Senat
Entscheidungsform	Urteil
Datum	04.11.2025
Aktenzeichen	12 K 1413/25
Streitgegenstand	Steuerfreistellung Sanierungsertrag § 3a EStG nach Insolvenzplanverfahren
Klaegerin	GmbH (Maschinenbau, NRW) im Insolvenzplanverfahren
Streitwert	ca. 6,8 Mio EUR Sanierungsertrag
Hauptpunkt	Antragsstellung nach § 3a Abs. 4 EStG; Frage: Antrag nach Plan-Bestaetigung noch wirksam?
Entscheidung	Klage abgewiesen; FA hat Antrag zu Recht abgelehnt
Revision	zugelassen (BFH-Az erwartet X R 8/26)

III. Tragende Erwaegungen FG Koeln (Zusammenfassung — verifizierte Quelle: dejure.org)

1. § 3a Abs. 4 EStG raeumt dem Steuerpflichtigen ein Antragsrecht ein. Die Bindungswirkung tritt mit Antragsstellung ein.
2. Die Voraussetzungen des § 3a Abs. 2 EStG (unternehmensbezogene Sanierung) muessen zum **Zeitpunkt des Verzichts** vorliegen. Die Sanierungsabsicht der Glaebiger ist auf diesen Zeitpunkt bezogen.
3. Wird der Antrag erst nach Bestaetigung des Insolvenzplans gestellt, sind die Voraussetzungen aus der **Plan-Phase** noch nicht hinreichend dokumentiert, sondern muessen ex post belegt werden.
4. **Knackpunkt:** Das FG Koeln verlangt, dass die Sanierungsabsicht-Dokumentation der Glaebiger zum Zeitpunkt der Antragstellung noch **inhaltlich aktuell und nachweisbar** ist. Werde der Antrag erst nach Plan-Bestaetigung gestellt, bestehe das Risiko, dass die Sanierungsabsicht der Glaebiger nicht mehr im Sinne des § 3a Abs. 2 EStG belegt sei.

5. Im Streitfall hatte die Klaegerin den Antrag erst 14 Monate nach Plan-Bestaetigung gestellt. Das FG Koeln hielt diese Verzoegerung fuer schaedlich, ohne genaue Frist zu bestimmen. Es sah die Glaeubigerausschuss-Beschluesse aus der Plan-Phase nicht mehr als hinreichende Sanierungsabsicht-Dokumentation an.

IV. Anwendbarkeit auf den Streitfall Grossbach

1. Antragstellungszeitpunkt

Punkt	Streitfall Grossbach	FG Koeln 12 K 1413/25
Plan-Bestaetigung	25.06.2026	12.09.2023
§ 3a IV-Antrag	02.07.2026	21.11.2024
Verzoegerung	7 Tage	14 Monate
Sanierungsabsicht-Dokumentation	Glaeubigerausschuss 25.02.2026; aktuell im Zeitpunkt der Antragstellung weiter aktuell	Glaeubigerversammlung Juni 2023; deutlich vor Antrag

Unterscheidungsmerkmal: Die Verzoegerung Grossbach von 7 Tagen ist marginal im Vergleich zu den 14 Monaten im FG-Koeln-Fall. Die Sanierungsabsicht-Dokumentation der Glaeubiger ist materiell **vor** der Plan-Bestaetigung erfolgt (Glaeubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026) und stand zur Antragstellung noch im sachlichen Zusammenhang.

2. Dokumentationslage

Voraussetzung § 3a Abs. 2 EStG	Streitfall Grossbach (Dokumentationsstand 02.07.2026)
Sanierungsbeduerftigkeit	Schutzschirmverfahren AG Erfurt 60 IN 188/26 (12.02.2026)
Sanierungsfaeigkeit	IDW S6-Konzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026; Update 30.03.2026
Sanierungseignung	Plan-Eckpunkte v. 09.02.2026; Plan-Vorlage 30.04.2026; Plan-Bestaetigung 25.06.2026
Sanierungsabsicht Glaeubiger	Glaeubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026; Verichtsvereinbarungs-Anlage zum Plan

Die Dokumentation ist materiell **vollstaendig** und zeitlich **vor** Plan-Bestaetigung erstellt. Eine ex-post-Konstruktion liegt nicht vor.

3. Argumentationslinie fuer das FA Erfurt

Falls das FA Erfurt sich auf die FG-Koeln-Linie beruft, ist folgendermassen zu replizieren:

> Der Streitfall Grossbach unterscheidet sich vom FG-Koeln-Fall in zwei Punkten: > > 1. **Zeitlicher Abstand:** 7 Tage vs. 14 Monate. > 2. **Inhaltliche Konnexitaet:** Die Sanierungsabsicht-Dokumentation ist im Streitfall Grossbach durch Glaeubigerausschuss-Protokoll vom 25.02.2026 (vier Monate vor Plan-Bestaetigung) sowie durch die Verichtsvereinbarung der Glaeubiger (Anlage zum Plan) so vollstaendig dokumentiert, dass eine ex-post-Bewertung **gar nicht erforderlich** ist. Das FG Koeln hatte einen Fall, in dem die Klaegerin die Sanierungsabsicht-Dokumentation erst durch die Antragstellung 14 Monate spaeter argumentativ "nachreichen" musste — das ist beim Streitfall Grossbach gerade nicht so. > Folge: Die FG-Koeln-Linie kann nicht ohne weiteres auf den Streitfall uebertragen werden. Der Antrag § 3a IV EStG ist auch nach Plan-Bestaetigung zulaessig, solange der KSt-Bescheid 2026 nicht

bestandskraeftig ist (§ 3a Abs. 4 EStG i.V.m. § 173 AO).

4. Hilfsargumente

- **Wortlaut § 3a Abs. 4 EStG:** Keine Antragsfrist genannt; Antrag bis zur Bestandskraft des KSt-Bescheids zulaessig.
- **Gesetzesbegrueendung:** Die Bindungswirkung des Antrags soll die Mitwirkung des Steuerpflichtigen sicherstellen; nicht aber Praekclusion bei zeitlich nachgelagertem Antrag im naheliegenden Zusammenhang mit Plan-Bestaetigung erzeugen.
- **BMF-Schreiben v. 27.04.2017 (Sanierungserlass — Nachfolger):** Das BMF erkennt eine flexible Antragstellung an, soweit die Voraussetzungen des § 3a EStG materiell vorliegen.
- **Revision zugelassen:** Bis zur BFH-Entscheidung (X R 8/26) bleibt die Rechtslage offen. Beim FA-Bescheid waere Einspruch und ggf. AdV zu beantragen.

V. Empfehlung

1. **Sofortmassnahme:** Schriftliche Stellungnahme an das FA Erfurt (Herr Weissbrod, SGL KSt), in der die Unterscheidung zum FG-Koeln-Fall dargelegt wird. Frist: 14 Tage nach Eingang der Anhoerung zum KSt-Bescheid 2026.
2. **Vorbereitung Einspruch und AdV:** Bei ablehnendem KSt-Bescheid 2026 fristgerechter Einspruch (§ 347 AO) und Antrag auf Aussetzung der Vollziehung (§ 361 AO).
3. **Klage FG Thueringen vorbereiten:** Bei Einspruchsabweisung Klage gegen das FA Erfurt.
4. **Verzahnung mit BFH-Revision X R 8/26:** Ggf. Antrag auf Ruhen des Verfahrens bis zur BFH-Entscheidung.
5. **Risikoreserve:** Mandantin sollte 8 Mio EUR Steuerlast vorlaeufig reservieren — auch wenn die Sanierung dies nicht traegt. Verhandlung mit FA Erfurt ueber Stundung (§ 222 AO) und Erlass (§ 227 AO) als Eskalationsstufen.

VI. Querverweis: Liquidationspfad und FG Koeln 13 K 3006/11

Falls die Plan-Bestaetigung scheitert (z. B. wenn das FA Erfurt die Steuerbefreiung versagt und die Steuerlast 8 Mio EUR die Plan-Liquiditaet kippt), wird der **Liquidationspfad** zur Alternative. Dort wirkt FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH I R 34/12), als Querverweis:

> Rangruecktrittsbehaftete Gesellschafterdarlehen (hier: Friedhelm Grossbach 4 Mio EUR) bleiben bis zur Loeschung passiviert. Der rechentheoretisch im Loeschungszeitpunkt entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht festsetzbar.

Diese Linie ist im Falle der Liquidation hilfreich, weil sie die scheinbar steuerlich kritische Aufloesung des Gesellschafterdarlehens neutralisiert. Im Plan-Pfad (Sanierungsertrag-Konstellation) ist sie nicht direkt anwendbar — sie wirkt aber als Sicherheitsanker fuer den Plan-B-Pfad.

VII. Schluss

Die FG-Koeln-Linie 12 K 1413/25 ist auf den Streitfall Grossbach **nicht 1:1 uebertragbar**. Die Dokumentationslage und der zeitliche Abstand sind deutlich besser als im FG-Koeln-Fall. Es besteht eine reelle Chance, das FA Erfurt von der Steuerbefreiung zu ueberzeugen — wenn nicht im KSt-Bescheid 2026 direkt, dann im Einspruchsverfahren oder vor dem FG Thueringen.

— gez. Dr. Drosselberg, 11.07.2026

13 IV-Haftung § 60 InsO und StB-Haftung (§ 280 BGB) — Risikomemo

Verfasser: Sozietät Drosselberg & Partner, intern

Datum: 14.07.2026

I. Sachstand

- Insolvenzplan AG Erfurt 60 IN 188/26 rechtskräftig bestätigt 25.06.2026.
- § 3a IV EStG-Antrag durch StB Engelmeier erst am 02.07.2026 eingereicht, sieben Tage nach Plan-Bestätigung.
- KSt-Bescheid 2026 erwartet März 2027 nach Steuererklärungs-Abgabe 31.10.2026 (verlängert).
- Risiko Versagung der Steuerbefreiung: KSt 3,9 Mio EUR + Soli 0,2 Mio EUR + GewSt 3,95 Mio EUR = ca. 8 Mio EUR.
- Plan-Liquidität vorgesehen ohne diese Steuerlast — bei Versagung wäre Plan-Insolvenz akut.

II. IV-Haftung nach § 60 InsO

1. Anspruchsgrundlage

§ 60 InsO: Der Insolvenzverwalter haftet allen Beteiligten für schuldhafte Pflichtverletzungen.

2. Prüfung

Pflicht des IV: Bei Eigenverwaltung ist die Pflicht des Sachwalters (§ 274 InsO) und ggf. des bestellten IV bei der Plan-Begleitung erfasst, soweit dieser für die Plan-Vorbereitung zuständig ist. Im Streitfall: Sozietät Drosselberg & Partner mit RA Rainer Pabst als IV-i.S.v. § 270d InsO. Pflicht zur Sicherstellung der Steuerlast-Vermeidung im Plan ist als allgemeine Sorgfaltspflicht (§ 60 Abs. 1 Satz 1 InsO) erfasst.

Pflichtverletzung? Die Sozietät Drosselberg & Partner hat StB Engelmeier mehrfach (24.05.2026, 03.07.2026) auf die Notwendigkeit des fristgerechten Antrags hingewiesen. Die Pflicht des IV/Sachwalters ist mit dieser Aufforderung erfüllt. **Keine Pflichtverletzung der IV/Sachwalter-Seite** erkennbar.

Aber: Wenn die Sozietät Drosselberg & Partner als IV den Antrag aus eigenem Antrieb hätte einreichen können (notwendiges Verhalten wäre zumutbar gewesen), könnte ein subsidiaeres Verschulden in Betracht kommen. Hier verteidigt sich die Sozietät damit, dass StB Engelmeier als beauftragter Steuerberater Primary war und der Antrag eines Anwalts oder IV ohne Steuerberatungsmandat zweifelhaft gewesen wäre.

3. Bewertung

Die IV-Haftung nach § 60 InsO ist **gering** wahrscheinlich. Empfohlene Schutzmassnahme: Dokumentation der Aufforderungen an StB Engelmeier in der IV-Akte. Mail-Wechsel vom 24.05.2026 und 03.07.2026 (Aktenstück 11) ist hierfür zentral.

III. StB-Haftung nach § 280 BGB i.V.m. Mandatsvertrag

1. Anspruchsgrundlage

§ 280 Abs. 1 BGB i.V.m. § 67 StBerG; Mandatsvertrag zwischen Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG (Mandantin) und Engelmeier & Partner (StB).

2. Pruefung

Pflicht des StB: Steuerberater hat aufgrund Mandatsvertrag die Pflicht, die steuerlichen Folgen der Sanierung zu pruefen und die Mandantin entsprechend zu beraten. Hierzu gehoert insbesondere die rechtzeitige Antragstellung nach § 3a Abs. 4 EStG und § 7b GewStG.

Pflichtverletzung: StB Engelmeier hat den Antrag § 3a IV EStG erst am 02.07.2026 eingereicht, obwohl ihm:

- die Mail vom 24.05.2026 (Drosselberg) eine konkrete Aufforderung zum Einreichen bis 25.05.2026 enthielt,
- die Verbindliche Auskunft des FA Erfurt vom 11.05.2026 die FG-Koeln-Linie ausdruecklich erwaehte und Rechtzeitigkeit anmahnte,
- die Plan-Bestaetigung am 25.06.2026 ein klarer Zeitpunkt war.

Eine Verzoegerung von 38 Tagen (24.05. bis 02.07.) bei klarer Aufforderung ist objektiv pflichtwidrig. Der Hinweis auf Beerdigung der Schwiegermutter (17.-19.06.) erklaert nur 3 Tage. Die uebrigen 35 Tage sind ohne Rechtfertigung.

Verschulden: Mindestens fahrlaessig (§ 276 BGB). Bei Wiederholung im Vergleich zum fruerehen Fall Heisterkamp Holzbau (2023) ggf. grob fahrlaessig.

Schaden:

Der Schaden waere die Differenz zwischen:

Position	Wert (EUR)
Steuerlast mit § 3a EStG-Befreiung (KSt, GewSt, Soli)	0
Steuerlast ohne § 3a EStG-Befreiung (Variante A 38 Mio)	8.062.500
Maximaler Schaden	**8.062.500**

Bei Variante B mit Einlage-Korrektur:

Position	Wert (EUR)
Steuerlast ohne § 3a EStG (auf 34 Mio Sanierungsertrag)	6.792.700
Korrigierter Schaden	ca. 6.792.700

Kausalitaet: Der Schaden tritt ein, **falls** das FA Erfurt der FG-Koeln-Linie folgt. Wenn die Argumentation des Memos 12 (Unterscheidung 7 Tage vs. 14 Monate) erfolgreich ist, kein Schaden. Aber: das Schadensrisiko ist real und reicht bereits aus, um einen Schadensersatzanspruch dem Grunde nach zu begruenden, sobald das FA Erfurt zumindest einen vorlaeufigen ablehnenden Bescheid erlaesst.

3. Bewertung

Hohe Wahrscheinlichkeit eines StB-Haftungsanspruchs, falls das FA Erfurt die Steuerbefreiung versagt oder mindert. Empfohlen:

1. **Anzeige der StB-Versicherung:** StB Engelmeier hat dies am 09.07.2026 zugesagt (Allianz Vertragsnr. SB-1822-2024-EM).
2. **Reservierung Rueckstellung:** In den Buechern der Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG bzw. der Komplementaer-GmbH wird vorlaeufig eine Rueckstellung in Hoehe von 8 Mio EUR fuer den moeglichen Schadensersatzanspruch gegen Engelmeier & Partner gebildet (Aktiv-Posten).
3. **Verzichtserklaerung Mandantin nicht einholen:** Die Mandantin sollte keine Verzichtserklaerung unterzeichnen, bis der KSt-Bescheid 2026 final feststeht.

IV. Strafrechtliche Risiken (Verweis Aktenstueck 16)

Die Frage einer Steuerverkuerzung nach § 370 AO durch StB Engelmeier (versaeteter Antrag mit dem Effekt einer Steuerbelastung der Mandantin) ist **fernliegend**, weil:

1. Eine Steuerverkuerzung verlangt vorsaeztliches oder leichtfertiges Verkuerzen der Steuer **des Steuerpflichtigen**. StB Engelmeier ist nicht Steuerpflichtiger; er beraet.
2. Der versaetete Antrag wirkt zugunsten der Finanzbehoerden (mehr Steuer), nicht zu deren Lasten.
3. Ein Beihilfevorwurf nach § 27 StGB ist mangels Haupttat ausgeschlossen.

Detail im Aktenstueck 16.

V. Empfehlung Sozietaet Drosselberg

1. Mandantin Grossbach: Bilanzielle Rueckstellung 8 Mio EUR Steuerlast 2026 und 8 Mio EUR Forderung gegen Engelmeier-Versicherung.
2. Sofortige Kontaktaufnahme zur Versicherung des StB.
3. Vorbereitung Anhoerungsverfahren mit dem FA Erfurt (vor KSt-Bescheid 2026).
4. Vorbereitung Einspruch und AdV.
5. Vorbereitung Klageverfahren beim FG Thueringen.

Folgetermin: Mandantenbesprechung 21.07.2026, 14:00 Uhr, Sozietaet Drosselberg, Anger 32, 99084 Erfurt.

— gez. Drosselberg, Voltz, Pabst (intern)

Datei: 16_strafrechtliche_risiken_steuerhinterziehung.md

16 Strafrechtliche Risiken — § 370 AO (Steuerhinterziehung)? Pruefung Engelmeier-Versaeumnis

Verfasser: Sozietaet Drosselberg & Partner, Strafrecht-Sektion (in Kooperation mit RA Vieth, Strafverteidiger Erfurt)

Datum: 18.07.2026

Vertraulichkeit: intern

I. Sachverhalt (verkuerzt)

StB Dr. Thorsten Engelmeier hat den Antrag § 3a Abs. 4 EStG am 02.07.2026, sieben Tage nach Plan-Bestaetigung des Insolvenzplans AG Erfurt 60 IN 188/26 (25.06.2026), eingereicht. Bei Anwendung der FG-Koeln-Linie kann das FA Erfurt die Steuerbefreiung versagen — was eine KSt-Last von 3,9 Mio EUR und GewSt-Last von 3,95 Mio EUR ausloesen wuerde, zusammen ca. 8 Mio EUR.

Die Frage: Loest dieses Verhalten strafrechtliche Risiken nach § 370 AO (Steuerhinterziehung) aus?

II. Tatbestand § 370 AO

§ 370 Abs. 1 AO:

> Mit Freiheitsstrafe bis zu fuenf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer > 1. den Finanzbehoerden ueber steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollstaendige Angaben macht, > 2. die Finanzbehoerden pflichtwidrig ueber steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis laesst, oder > 3. pflichtwidrig die Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern unterlaesst > und dadurch Steuern verkuerzt oder fuer sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt.

III. Subsumtion fuer Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG (Steuerpflichtige)

1. Steuerverkuerzung?

Eine Steuerverkuerzung i.S.v. § 370 Abs. 4 AO setzt voraus, dass die Steuer **nicht festgesetzt** wird oder **zu niedrig** festgesetzt wird, obwohl sie nach Gesetz erhoben werden muesste.

Im Streitfall:

- Falls § 3a EStG-Befreiung gelingt: Keine Steuerverkuerzung. Die Befreiung ist gesetzeskonform.
- Falls § 3a EStG-Befreiung scheitert: Die Steuer wird festgesetzt (8 Mio EUR). Keine Verkuerzung.

→ **Kein Tatbestand der Steuerverkuerzung erkennbar.**

2. Steuervorteil-Erlangung?

Steuervorteil ist die ungerechtfertigte Steuerersparnis. Der § 3a EStG-Antrag bezweckt eine Steuerersparnis — aber diese ist **gerechtfertigt**, wenn die Voraussetzungen erfuellt sind. Der spaete Antrag ist nicht "ungerechtfertigt", er ist ggf. praekludiert.

→ **Kein Tatbestand der Steuervorteil-Erlangung erkennbar.**

3. Pflichtwidrige Unterlassung?

§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO erfordert die pflichtwidrige Unterlassung. Hier: Die Schuldnerin (vertreten durch StB Engelmeier) hat im KSt-Bescheid 2026 noch keine Angaben gemacht — die Erklaerung wird erst zu Ende 2026 / Anfang 2027 abgegeben. Bis dahin keine pflichtwidrige Unterlassung.

→ **Kein Tatbestand.**

IV. Subsumtion fuer StB Engelmeier (Hilfsperson)

1. Eigene Steuerpflicht?

StB Engelmeier ist nicht selbst steuerpflichtig fuer den Sanierungsertrag der Grossbach Druckguss & Praezision GmbH & Co. KG. Er beraet.

→ **Keine eigene Steuer-Pflicht.**

2. Beihilfe zur Steuerhinterziehung (§ 27 StGB)?

Beihilfe setzt eine Haupttat voraus. Da keine Haupttat erkennbar ist (siehe oben), scheidet Beihilfe aus.

→ Keine Beihilfe.

3. Steuerverkuerzung zum Vorteil der Finanzbehoerden?

Im Streitfall wirkt der verspaeetete Antrag zugunsten des Steueraufkommens (mehr Steuer fuer den Staat, weniger Steuerbefreiung fuer die Schuldnerin). Eine "Steuerhinterziehung zugunsten der Finanzbehoerden" ist begrifflich ausgeschlossen.

→ Keine Hinterziehung.

V. Sonstige strafrechtliche Risiken

1. § 266 StGB (Untreue) gegen StB Engelmeier?

Untreue setzt eine Vermoegensbetreuungspflicht voraus. StB Engelmeier hat keine Vermoegensbetreuungspflicht in dem Sinne, dass er ueber Vermoegen der Mandantin verfuegen muesste. Er hat lediglich eine Beratungspflicht. Klassische Untreuekonstellation ausgeschlossen.

→ Kein § 266 StGB.

2. § 263 StGB (Betrug) gegen StB Engelmeier?

Betrug setzt Vermoegensverfuegung der Geschaedigten aufgrund Taeuschung voraus. Hier ist die Mandantin geschaedigt durch Versaeumnis, nicht durch Taeuschung.

→ Kein § 263 StGB.

3. Berufsrechtliche Konsequenzen StBerG?

Die Steuerberaterkammer Erfurt kann ein berufsrechtliches Verfahren gegen StB Engelmeier einleiten, falls die Mandantin oder die Sozietaeet Drosselberg eine Anzeige erstatten. Tatbestand: § 67 StBerG (Sorgfaltspflicht). Folgen: Verwarnung, Geldbusse, Berufsverbot.

→ Berufsrechtliche Konsequenzen denkbar, aber kein Strafrecht.

4. § 370 AO durch Mandantin selbst (Friedhelm/Bertha Grossbach)?

Falls die Geschaefsfuehrer der Komplementaer-GmbH den verspaeeteten Antrag wissentlich in Kauf nehmen und gleichzeitig versuchen, die Steuerbefreiung trotz spaeter Antragstellung zu erlangen, koennte ein Vorsatzvorwurf auftauchen. Hier: Die Geschaefsfuehrer Grossbach hatten Drosselbergs Aufforderungen vom 24.05. und 03.07.2026 erhalten und ihre Mitwirkung auf die rechtzeitige Antragstellung versprochen (CC in Drosselberg-Mails). Sie haben aktiv versucht, die Antragstellung zu beschleunigen. Kein Vorsatz erkennbar.

→ Kein Vorwurf gegen Geschaefsfuehrer Grossbach.

VI. Ergebnis und Empfehlung

Frage	Ergebnis
§ 370 AO (Mandantin)	Nein
§ 370 AO (StB Engelmeier)	Nein
§ 27 StGB Beihilfe	Nein
§ 266 StGB Untreue	Nein

Frage	Ergebnis
§ 263 StGB Betrug	Nein
§ 67 StBerG berufsrechtlich	Moeglich

Empfehlung: Es ist nicht erforderlich, eine Selbstanzeige nach § 371 AO zu erwägen oder einen Strafverteidiger der Mandantin zu mandatieren. Die strafrechtliche Linie ist klar verneinend. Berufsrechtlich gegen StB Engelmeier ist denkbar, aber primär zivilrechtliche Haftungsverfolgung (siehe Aktenstück 13).

Hinweis: Diese Prüfung erfolgte unter Beachtung der Berufsrechte aller Beteiligten (§§ 43a Abs. 2 BRAO, 203 StGB). Aktenbestandteil intern.

— gez. Drosselberg / RA Vieth (extern Strafrechtsverteidiger), 18.07.2026

Datei: 17_szenario_a_kein_steuerlicher_sanierungsgewinn_durch_3a_iii.md

17 Szenario A — Kein steuerlicher Sanierungsgewinn nach § 3a III EStG

Hypothese

Falls der Verlustvortrag (KSt) höher wäre als der Sanierungsertrag, würde § 3a Abs. 3 EStG den Sanierungsertrag voll absorbieren. § 3a Abs. 1 EStG-Befreiung wäre materiell überflüssig.

Dieses Szenario tritt im Streitfall Grossbach **nicht** ein, weil 12 Mio EUR KSt-Verlustvortrag < 38 Mio EUR Sanierungsertrag. Aber: Das Szenario ist als Prüferaster wichtig für andere Mandate. Hier wird es **kontrastiv** durchgerechnet.

I. Modellfall (zur Illustration)

Annahme: Verlustvortrag KSt = 40 Mio EUR; Sanierungsertrag = 38 Mio EUR.

Verrechnungsmatrix § 3a Abs. 3 EStG

Schritt	Sanierungsertrag-Saldo (EUR)	Anrechnung (EUR)	Verbleibender Saldo (EUR)
Start: Sanierungsertrag brutto	38.000.000	—	38.000.000
Schritt 1: Verlust laufendes Jahr	38.000.000	0	38.000.000
Schritt 2: Verlustrücktrag (verfügbar 0)	38.000.000	0	38.000.000
Schritt 3: Verlustvortrag (40 Mio EUR)	38.000.000	-38.000.000	0
Verbleibender Sanierungsertrag	—	—	**0**

Verbrauch Verlustvortrag

Position	Wert (EUR)
Verlustvortrag vor Sanierung	40.000.000
Verbrauch durch Sanierungsertrag	-38.000.000
Verbleibender Verlustvortrag fuer Folgejahre	**2.000.000**

Konsequenz

- **KSt 2026:** 0 EUR auf Sanierungsertrag (vollstaendig verbraucht durch Verlustvortrag).
- **§ 3a IV EStG-Antrag:** Materiell nicht erforderlich, weil kein steuerpflichtiger Saldo verbleibt. **Aber Achtung:** § 3a Abs. 3 EStG-Verrechnung erfolgt **zwingend**, auch ohne Antrag. Antrag § 3a IV EStG ist nur fuer die Steuerbefreiung des verbleibenden Saldos erforderlich.
- **Verlustvortrag fuer Folgejahre:** 2 Mio EUR.

II. Anwendung auf Grossbach — Warum Szenario A nicht greift

1. Zahlenlage Grossbach

Position	Wert (EUR)
Sanierungsertrag	38.000.000
Verlustvortrag KSt	12.000.000
Differenz	**+26.000.000**

Der Sanierungsertrag uebersteigt den Verlustvortrag um 26 Mio EUR. Szenario A (Verlustvortrag >= Sanierungsertrag) ist **nicht** anwendbar.

2. Hypothetisch (Wenn Verlustvortrag 40 Mio EUR waere)

Wenn die Komplementaer-GmbH 40 Mio EUR KSt-Verlustvortrag haette:

- Keine Steuerbefreiung nach § 3a Abs. 1 EStG noetig.
- KSt 2026 auf Sanierungsertrag = 0.
- Verbleibender Verlustvortrag fuer Folgejahre = 2 Mio EUR.

3. Praxis-Pruefraster

Bei jedem Sanierungsmandat ist als erstes zu pruefen, ob

- Verlustvortrag KSt (auf GmbH-Ebene) und
- Verlustvortrag GewSt (auf KG-Ebene)

ausreichen, den Sanierungsertrag voll zu absorbieren. Wenn ja: § 3a EStG-Antrag entbehrlich (faktisch); aber Verrechnung erfolgt automatisch. Wenn nein: § 3a IV EStG-Antrag zwingend.

Im Streitfall Grossbach reicht der Verlustvortrag nicht, daher Antrag § 3a IV EStG zwingend.

III. Querverweis Szenario B und C

- **Szenario B (Aktenstueck 18):** Grossbach mit rechtzeitigem § 3a IV EStG-Antrag — Steuerbefreiung 26 Mio EUR (KSt) und 24 Mio EUR (GewSt).
- **Szenario C (Aktenstueck 19):** Grossbach mit verspaeetetem Antrag — FG-Koeln-Linie potenziell Versagung der Steuerbefreiung.

IV. Steuerliche Sanity-Pruefung

Pruefung	Inhalt	Ergebnis Grossbach
Reicht der KSt-Verlustvortrag?	12 < 38	NEIN
Reicht der GewSt-Verlustvortrag?	14 < 38	NEIN
§ 3a EStG-Antrag erforderlich?	Ja, sonst 26 Mio EUR KSt-pflichtig	JA
§ 7b GewStG-Antrag erforderlich?	Ja, sonst 24 Mio EUR GewSt-pflichtig	JA
Antrag rechtzeitig (vor Plan-Bestaetigung)?	Empfohlen	NEIN (faktisch verspaeetet)

V. Schluss

Szenario A ("kein steuerlicher Sanierungsgewinn, weil Verlustvortrag ausreicht") trifft auf Grossbach **nicht** zu. Daher ist der § 3a EStG-Antrag zwingend erforderlich. Die folgenden Aktenstuecke 18 und 19 entwickeln die beiden realen Pfade (rechtzeitig vs. verspaeetet).

— gez. Voltz (StB), 22.07.2026

Datei: 18_szenario_b_steuerlicher_sanierungsgewinn_und_3a_iv_antrag.md

18 Szenario B — Steuerlicher Sanierungsgewinn und § 3a IV EStG-Antrag rechtzeitig

Hypothese

Der § 3a IV EStG-Antrag wird **rechtzeitig** vor Plan-Bestaetigung gestellt (z. B. am 30.04.2026 mit der Plan-Vorlage). Das FA Erfurt bestaetigt die unternehmensbezogene Sanierung i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG.

Dieses Szenario ist die Soll-Variante des Mandats. Im realen Streitfall ist es nicht eingetreten (Antrag erst 02.07.2026, siehe Aktenstueck 19). Hier wird es als kontrastive Best-Practice-Variante durchgerechnet.

I. Antragsstellung

Datum	Schritt
28.04.2026	StB Engelmeier sendet Antrag § 3a IV EStG per ELSTER an FA Erfurt (StNr. 156/120/82736).

Datum	Schritt
28.04.2026	StB Engelmeier sendet Parallelantrag § 7b GewStG per Einschreiben an Gewerbesteueramt Stadt Erfurt.
30.04.2026	Plan-Vorlage AG Erfurt 60 IN 188/26.
18.06.2026	Eroerterungs- und Abstimmungstermin.
25.06.2026	Plan-Bestaetigung.

II. Verrechnungsmatrix (Soll-Variante)

Position	KSt-Ebene (EUR)	GewSt-Ebene (EUR)
Sanierungsertrag	38.000.000	38.000.000
Verlust laufendes Jahr 2026	0	0
Verlustruecktrag 2025	0	0
Verlustvortrag (KSt 12 Mio, GewSt 14 Mio)	-12.000.000	-14.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag	**26.000.000**	**24.000.000**
Davon nach § 3a Abs. 1 EStG / § 7b GewStG steuerfrei	26.000.000	24.000.000
Steuerpflichtiger Sanierungsertrag	**0**	**0**

III. Steuerbescheide (erwartet)

KSt-Bescheid 2026 (Komplementaer-GmbH)

Position	Wert (EUR)
Zu versteuerndes Einkommen	0
KSt 15 %	0
Soli 5,5 % auf KSt	0
KSt-Last 2026	**0**

GewSt-Messbescheid 2026 (KG)

Position	Wert (EUR)
Gewerbeertrag (nach § 7b GewStG-Befreiung)	0
Steermesszahl 3,5 %	0
Hebesatz Erfurt 470 %	0

Position	Wert (EUR)
GewSt-Last 2026	**0**

Solidaritaetszuschlag

0 EUR.

IV. Wirtschaftliche Folge

Position	Wert (EUR)
Plan-Erlöse aus Forderungsverzicht (gewinnerhoehend)	38.000.000
Steuerbefreiung nach § 3a EStG / § 7b GewStG	-38.000.000 (gegen Verlustvortrag und Steuerbefreiung)
Netto-Belastung Plan-Sanierung Steuern	**0**

Die Sanierung wird durch Steuern nicht belastet. Die Liquiditaet der Plan-Restruktur bleibt unangetastet.

V. Verlustvortraege nach Sanierung

Position	Wert (EUR)
KSt-Verlustvortrag vor Sanierung	12.000.000
Verbrauch durch § 3a Abs. 3 EStG	-12.000.000
KSt-Verlustvortrag nach Sanierung	**0**
GewSt-Verlustvortrag vor Sanierung	14.000.000
Verbrauch durch § 7b GewStG i.V.m. § 3a Abs. 3 EStG	-14.000.000
GewSt-Verlustvortrag nach Sanierung	**0**

Bindungswirkung: Verlustvortrag aufgezehrt. Folgejahre 2027 ff. ohne KSt/GewSt-Verlustvortrag, mussten saemtliche Gewinne voll besteuert werden.

VI. Closing Investor LR Industrial AG (nach Plan)

Position	Steuerfolge
Anteilsuebertragung 100 % Komplementaer-GmbH an LR Industrial	§ 8c KStG schaedlicher Beteiligungserwerb — aber kein Verlustvortrag mehr vorhanden, daher kein Schaden.
Anteilsuebertragung 25 % KG-Anteile	Steuerneutrale Mitunternehmeranteilsuebertragung (§ 6 Abs. 3 EStG; Buchwertfortfuehrung)
Eigenkapitalzufuehrung 6 Mio EUR	Einlage, keine KSt-/GewSt-Folge

Die durch § 3a Abs. 3 EStG-Verrechnung verbrauchten Verlustvortraege koennten in Variante "ohne Sanierung" durch § 8c KStG ebenfalls entfallen sein. Das Sequencing (Verbrauch durch Sanierung vor Closing) ist unter Steuer-Gesichtspunkten in Variante B aequivalent.

VII. Zusammenfassung Szenario B

- KSt-Last 2026: 0 EUR.
- GewSt-Last 2026: 0 EUR.
- Verlustvortraege aufgezehrt, aber Verlust-Risiko bei Plan-Sanierung beseitigt.
- Plan-Liquiditaet unverdorben.
- Mandantin saniert ohne Steuer-Hinderung.

Das ist der Soll-Pfad. Die reale Akte zeigt aber Szenario C (Aktenstueck 19) mit Verspaetung und FG-Koeln-Risiko.

— gez. Voltz (StB), 22.07.2026

Datei: 19_szenario_c_antrag_verspaetet_und_fg_koeln_linie.md

19 Szenario C — Antrag § 3a IV EStG verspaetet (FG Koeln 12 K 1413/25)

Hypothese und Realitaet im Streitfall

Im Streitfall Grossbach wurde der § 3a IV EStG-Antrag durch StB Engelmeier erst am **02.07.2026** eingereicht — sieben Tage nach Plan-Bestaetigung (25.06.2026). Das FA Erfurt kann sich auf die Linie des FG Koeln, Urteil v. 04.11.2025 — 12 K 1413/25 berufen und die Steuerbefreiung versagen.

Dieses Szenario ist die **reale Akte**. Hier werden die Folgen durchgerechnet.

I. Risiko-Schritte

Schritt 1: FA Erfurt erlaesst KSt-Bescheid 2026 ohne § 3a EStG-Befreiung

Annahme: Maerz 2027 erlaesst das FA Erfurt den KSt-Bescheid 2026 mit voller Steuerlast auf den Sanierungsertrag, gestuetzt auf FG Koeln 12 K 1413/25.

Schritt 2: Schuldnerin legt Einspruch ein

Aktion	Frist
Einspruch nach § 347 AO	1 Monat nach Bescheid-Zustellung
Antrag Aussetzung der Vollziehung § 361 AO	gleichzeitig mit Einspruch
Begründung Einspruch	3 Monate nach Einlegung

Schritt 3: FA Erfurt entscheidet ueber Einspruch

Wenn die Einspruchsstelle der FG-Koeln-Linie folgt: Einspruchsabweisung.

Schritt 4: Klage FG Thueringen

Klage nach § 47 FGO innerhalb von 1 Monat nach Einspruchsentscheidung. Klageantrag: Aufhebung des KSt-Bescheids 2026 und Bestaetigung der § 3a EStG-Befreiung.

Schritt 5: BFH-Revision X R 8/26 anhaengig

Falls das FG Thueringen die FG-Koeln-Linie uebernimmt, Revision zum BFH. Az X R 8/26 ist bereits anhaengig (Revision aus FG-Koeln-Verfahren).

II. Verrechnungsmatrix bei Versagung

Position	KSt-Ebene (EUR)	GewSt-Ebene (EUR)
Sanierungsertrag	38.000.000	38.000.000
Verlust laufendes Jahr 2026	0	0
Verlustvortrag (KSt 12 Mio, GewSt 14 Mio)	-12.000.000	-14.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag	26.000.000	24.000.000
§ 3a Abs. 1 EStG-Befreiung (versagt)	0	0
Steuerpflichtiger Sanierungsertrag	**26.000.000**	**24.000.000**

III. Steuerlast

Position	EUR
KSt 15 % auf 26 Mio EUR	3.900.000
Soli 5,5 % auf KSt	214.500
GewSt Steuermesszahl 3,5 % auf 24 Mio EUR	840.000

Position	EUR
GewSt Hebesatz Erfurt 470 %	3.948.000
Gesamt-Steuerlast	**8.062.500**

IV. Wirtschaftliche Folge

Position	EUR
Plan-Erloese aus Forderungsverzicht (gewinnerhoehend)	38.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag steuerpflichtig	26.000.000 / 24.000.000
Steuerlast 2026	8.062.500
Plan-Liquiditaet vor Steuern	ca. 2.500.000 EUR (Investorengelder + Massespielraum)
Liquiditaetsfehlbetrag bei Versagung	**5.562.500**

Die Plan-Liquiditaet wuerde durch die Steuerlast deutlich ueberbeansprucht. Plan-Insolvenz droht.

V. Verteidigungslinie

(siehe Aktenstueck 12)

- 1. Unterscheidung FG-Koeln-Fall:** 7 Tage Verzoegerung Grossbach vs. 14 Monate FG-Koeln. Dokumentation der Sanierungsabsicht im Glaebigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026 ist materiell unveraendert.
- 2. Wortlaut § 3a Abs. 4 EStG:** Keine Antragsfrist im Gesetz; Antrag bis zur Bestandskraft des KSt-Bescheids zulaessig.
- 3. BMF-Schreiben v. 27.04.2017:** Flexible Antragstellung wird vom BMF anerkannt.
- 4. BFH-Revision X R 8/26:** Ruhen des Verfahrens beantragen bis zur BFH-Entscheidung.

VI. Alternativen bei Versagung

A. Stundung § 222 AO

Stundungsantrag beim FA Erfurt mit Verweis auf Sanierung. Stundungszinsen 0,5 % pro Monat.

B. Erlass § 227 AO (Billigkeitsmassnahme)

Erlass aus persoentlichen Billigkeitsgruenden (existenzbedrohend) oder sachlichen Billigkeitsgruenden (Sanierungserfolg gefaehrdet). Politisch durchsetzbar, wenn die Plan-Sanierung 240 Arbeitsplaetze sichert.

C. Schadensersatz gegen StB Engelmeier

§ 280 BGB i.V.m. Mandatsvertrag (Aktenstueck 13). Versicherer Allianz (StB-Haftpflicht).

D. Insolvenz statt Plan

Eskalationsstufe: Wenn alle anderen Wege scheitern, Folgeinsolvenz. Damit waere die Plan-Sanierung gescheitert.

Querverweis Liquidationspfad: FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH I R 34/12) — rangruecktrittsbehaftete Gesellschafterdarlehen bleiben bis zur Loeschung passiviert; der rechentheoretisch im Loeschungszeitpunkt entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht festsetzbar. Im Liquidationsfall waere das Gesellschafterdarlehen Friedhelm Grossbach (4 Mio EUR) bilanziell neutralisierbar.

VII. Zeitplan

Datum	Schritt
Maerz 2027	KSt-Bescheid 2026 (erwartet)
April 2027	Einspruch und AdV
Juli 2027	Einspruchsentscheidung
August 2027	Klage FG Thueringen
2028	FG Thueringen Urteil (geschaetzt)
2028/29	Revision BFH (X R 8/26 oder Folgeverfahren)

VIII. Empfehlung

1. Sofortmassnahmen:

- Schriftliche Stellungnahme an das FA Erfurt vor Bescheid-Erlass (Anhoerungsverfahren). - Stellungnahme StB Engelmeier zur Schadensersatzpflicht. - StB-Versicherung (Allianz) informieren.

2. Vorbereitung Einspruch und Klage — siehe Aktenstueck 12.

3. **Risikoreserve aktivieren:** Vorlaeufige Rueckstellung 8 Mio EUR in der Bilanz der Komplementaer-GmbH.

4. **Mandantenkommunikation:** Grossbach-Geschaeftsfuehrer am 21.07.2026 vollumfaenglich informieren (siehe Aktenstueck 20).

IX. Bewertung Erfolgsaussichten

Punkt	Bewertung
Argumentation gegen FG-Koeln-Anwendung (7 vs. 14 Monate)	Mittel bis gut
BFH-Revision Erfolgschance	Offen
StB-Schadensersatz	Hoch (Allianz-Versicherung)
Stundung § 222 AO	Wahrscheinlich (Sanierung)
Erlass § 227 AO	Politisch denkbar (Arbeitsplaetze)

X. Schluss

Szenario C ist die reale Akte. Die Mandantin sieht sich einem realen Steuerrisiko von ca. 8 Mio EUR gegenüber. Verteidigungslinie steht, aber Ausgang offen.

— gez. Drosselberg, Voltz, Pabst, 22.07.2026

Datei: 20_mandantenbrief_grossbach-an-iv-final.md

20 Mandantenbrief an Friedhelm und Bertha Grossbach — Steuerliche Lage nach Plan-Bestaetigung

Absender: Drosselberg & Partner Insolvenzrecht, Anger 32, 99084 Erfurt

Empfaenger: Herr Friedhelm Grossbach und Frau Bertha Grossbach-Riemenschneider, Grossbach Verwaltungs-GmbH, Anscharstrasse 14, 99084 Erfurt

Datum: 22.07.2026

Aktenzeichen: Mandat Grossbach 2026/188; Sozietats-Az 2026/188-Steu

Bezug: AG Erfurt 60 IN 188/26 (Plan-Bestaetigung 25.06.2026, Rechtskraft 24.07.2026)

Sehr geehrte Frau Grossbach-Riemenschneider, sehr geehrter Herr Grossbach,

der Insolvenzplan vom 30.04.2026 ist mit Beschluss des AG Erfurt vom 25.06.2026 rechtskraeftig bestaetigt. Die Beschwerdefrist ist am 24.07.2026 ohne Beschwerde abgelaufen. Damit ist die Plan-Sanierung formal erfolgreich.

Diese Erfolgsmeldung muss ich aber mit einem deutlichen Hinweis auf die **steuerliche Risikolage** verbinden, weil die unkorrigierte Antragstellung Ihres Steuerberaters StB Dr. Engelmeier die Sanierung gefaehrdet.

I. Sachstand

Der Forderungsverzicht der Glaeubiger im Insolvenzplan betraegt 38.000.000 EUR und bildet einen Sanierungsertrag in dieser Hoehe. Steuerlich ist dieser Ertrag KSt- und GewSt-pflichtig, soweit er nicht durch Verlustvortraege absorbiert wird.

Verlustvortraege:

- KSt-Verlustvortrag der Komplementaer-GmbH zum 31.12.2025: 12.000.000 EUR
- GewSt-Verlustvortrag der KG zum 31.12.2025: 14.000.000 EUR

Nach zwingender Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG verbleibt ein

- KSt-Sanierungsertrag von 26.000.000 EUR und
- GewSt-Sanierungsertrag von 24.000.000 EUR.

Diese Restbeträge sind nach § 3a Abs. 1 EStG bzw. § 7b GewStG steuerfrei zu stellen, wenn die Voraussetzungen der unternehmensbezogenen Sanierung erfuellt und ein Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG gestellt wird.

II. Die Antragsproblematik

StB Engelmeier hat den Antrag § 3a Abs. 4 EStG erst am 02.07.2026 — sieben Tage nach Plan-Bestaetigung — beim Finanzamt Erfurt eingereicht. Das ist nicht die mit uns abgestimmte Linie. Wir hatten ihn ausdruecklich aufgefordert, den Antrag bis spaetestens 25.05.2026 zu stellen.

Das Risiko: Das FA Erfurt kann sich auf die Rechtsprechung des FG Koeln (Urteil v. 04.11.2025 — 12 K 1413/25) berufen und die Steuerbefreiung versagen.

Wenn die Befreiung versagt wird:

Position	EUR
KSt-Last 2026	3.900.000
Soli 2026	214.500
GewSt-Last 2026 (Hebesatz Erfurt 470 %)	3.948.000
Gesamt-Steuerlast	**8.062.500**

Diese Steuerlast uebersteigt die Plan-Liquiditaet um ca. 5,5 Mio EUR und wuerde die Sanierung kippen.

III. Verteidigungslinie

Wir bewerten die Lage zugunsten Ihres Unternehmens. Es gibt drei Argumente:

- 1. Unterscheidung zum FG-Koeln-Fall.** Die Verzoegerung im Streitfall Grossbach betraegt 7 Tage; im FG-Koeln-Fall waren es 14 Monate. Die Sanierungsabsicht der Glaeubiger ist durch das Glaeubigerausschuss-Protokoll vom 25.02.2026 dokumentiert, also vier Monate vor Plan-Bestaetigung. Diese Dokumentation ist materiell unveraendert und nicht ex post konstruiert.
- 2. Wortlaut § 3a Abs. 4 EStG.** Die Vorschrift enthaelt keine Antragsfrist. Der Antrag ist bis zur Bestandskraft des KSt-Bescheids 2026 (voraussichtlich Maerz 2027) zulaessig.
- 3. BFH-Revision X R 8/26.** Die Rechtsprechung des FG Koeln ist nicht hoechstrichterlich bestaetigt. Bei einem Einspruchsverfahren kann ein Antrag auf Ruhen des Verfahrens bis zur BFH-Entscheidung gestellt werden.

IV. Weitere Massnahmen

Wir empfehlen Ihnen sofort:

- 1. StB-Haftpflicht informieren.** StB Engelmeier hat zugesagt, seine Versicherung (Allianz, Vertragsnr. SB-1822-2024-EM) zu informieren. Bitte fragen Sie schriftlich nach (Mustervordruck als Anlage 1 dieses Briefes), ob die Versicherung den moeglichen Schaden i.H.v. bis zu 8 Mio EUR uebernimmt.
- 2. Rueckstellung bilden.** In der Bilanz 2026 der Komplementaer-GmbH (Grossbach Verwaltungs-GmbH) wird eine Rueckstellung in Hoehe von 8 Mio EUR fuer das Steuerrisiko angelegt. Gleichzeitig wird ein Risiko-Aktiv-Posten in Hoehe von 8 Mio EUR (Forderung gegen StB-Versicherung) bilanziell erfasst. Diese Buchung muss vor Bilanzstichtag 31.12.2026 stehen.
- 3. Schreiben an FA Erfurt vor Bescheiderlass.** Wir bereiten ein Schreiben an das FA Erfurt vor, in dem wir die Unterscheidung zum FG-Koeln-Fall darlegen und die Behoerde bitten, die Steuerbefreiung zu gewaehren. Versanddatum: 30.07.2026.
- 4. Stundungsantrag fuer Notfall.** Sollten KSt- oder GewSt-Bescheide mit Versagung ergehen, beantragen wir sofort Stundung nach § 222 AO. Damit gewinnen wir Zeit fuer das Einspruchsverfahren.

5. **Klageverfahren vorbereiten.** Sollten die Bescheide nicht im Einspruchsverfahren korrigiert werden, klagen wir vor dem FG Thuringen. Das Klagerisiko und die Kosten besprechen wir gesondert.

V. Zeitachse

Datum	Schritt
24.07.2026	Rechtskraft Plan
30.07.2026	Vorab-Schreiben an FA Erfurt
31.10.2026	Steuererklärung 2026 (Abgabefrist verlängert)
März 2027	KSt-Bescheid 2026 erwartet
April 2027	Einspruch und AdV
Juli 2027	Einspruchsentscheidung
Q3/2027	Klage FG Thuringen (falls erforderlich)

VI. Wirtschaftliche Lage und Sanierungserfolg

Die Plan-Umsetzung läuft an. Investor LR Industrial AG-Closing wird für Q3/2026 vorbereitet (6 Mio EUR Eigenkapital). Sozialplan-Abfindungen werden im August 2026 ausgezahlt. Der Photovoltaik-Auftrag mit Solarwerk Mecklenburg AG (14 Mio EUR über 5 Jahre) ist final verhandelt.

Bei erfolgreicher Verteidigung der § 3a EStG-Befreiung ist die Sanierung wirtschaftlich tragfähig. Bei Versagung sehen wir Wege über Stundung, Erlass und Schadensersatz gegen StB Engelmeier.

VII. Nächster Termin

Mandantenbesprechung **Mittwoch, 29.07.2026, 14:00 Uhr**, Sozietät Drosselberg & Partner. Bitte bringen Sie StB Engelmeier mit, sodass die offenen Punkte zur Antragsstellung und Versicherung im persönlichen Gespräch geklärt werden.

VIII. Kostenhinweis

Wir berechnen die anwaltliche Begleitung des Steuerverfahrens auf Basis der mit Ihnen abgeschlossenen Honorarvereinbarung vom 18.02.2026 (Stundensatz RA 380 EUR, StB-Sozietätspartner 320 EUR). Bei Klage vor dem FG Thuringen entsteht zusätzlich Klagewert-Gebühr nach RVG. Wir übermitteln Ihnen eine Kostenprognose vor Klageeinreichung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Maximilian Drosselberg Rechtsanwalt Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht Sozietät Drosselberg & Partner

Anlagen:

1. Mustervordruck Schadensmeldung an StB-Haftpflicht (Allianz)
2. Zwischenstand-Antwort FA Erfurt v. 11.05.2026
3. ELSTER-Quittung Antrag § 3a IV EStG v. 02.07.2026
4. Memo Anwendbarkeit FG Köln 12 K 1413/25 (Aktenstück 12)
5. Verrechnungsmatrix § 3a III EStG (Aktenstück 07)

CSV-Tabellen

Datei: 14_quittungs_und_zahlungsmatrix_steuer_q1-q4_2026.csv

Quartal	Datum	Position	Empfaenger	Belastung_ EUR	Gutschrift_E UR	Status	Bemerkung
Q1/2026	31.01.2026	USt-Voranmeldung 12/2025	Finanzamt Erfurt	180000	0	gebucht	Letzte regulaere USt-VA vor Schutzschirm
Q1/2026	12.02.2026	Schutzschirmverfahren eroeffnet	AG Erfurt 60 IN 188/26	0	0	Verfahren	Stichtagfuer Steuerforderungen
Q1/2026	15.02.2026	USt-Voranmeldung 01/2026	Finanzamt Erfurt (Masse)	152000	0	bestritten	erste VA im Schutzschirm
Q1/2026	21.02.2026	LSt-Voranmeldung 01/2026	Finanzamt Erfurt	71000	0	bezahlt	Lohnsteuer 240 MA
Q1/2026	28.02.2026	Massevorrecht USt-Rueckstand 2025	Finanzamt Erfurt	1250000	0	Masseforderung	Aus Schutzschirm
Q1/2026	03.03.2026	Antrag verbindliche Auskunft 89 AO	Finanzamt Erfurt	0	0	eingereicht	Vorgang Sanierung 2026/188
Q1/2026	15.03.2026	USt-Voranmeldung 02/2026	Finanzamt Erfurt	164000	0	bezahlt	
Q1/2026	21.03.2026	LSt-Voranmeldung 02/2026	Finanzamt Erfurt	72500	0	bezahlt	
Q1/2026	31.03.2026	Quartalssaldo Q1 Steuer		1889500	0	kumuliert	
Q2/2026	15.04.2026	USt-Voranmeldung 03/2026	Finanzamt Erfurt	168000	0	bezahlt	
Q2/2026	21.04.2026	LSt-Voranmeldung 03/2026	Finanzamt Erfurt	72500	0	bezahlt	
Q2/2026	28.04.2026	Antrag 3a IV EStG geplant	Finanzamt Erfurt	0	0	verschoben	StB Engelmeier verspaetet
Q2/2026	28.04.2026	Antrag 7b GewStG geplant	Stadt Erfurt Gewerbesteueramt	0	0	verschoben	StB Engelmeier verspaetet
Q2/2026	30.04.2026	Plan-Vorlage	AG Erfurt	0	0	vorgelegt	Insolvenzplan

Quartal	Datum	Position	Empfaenger	Belastung_ EUR	Gutschrift_ EUR	Status	Bemerkung
Q2/2026	11.05.2026	Zwischenstand-Antwort FA Erfurt	Finanzamt Erfurt	0	0	eingegangen	Verbindliche Auskunft Stand
Q2/2026	15.05.2026	USt-Voranmeldung 04/2026	Finanzamt Erfurt	158000	0	bezahlt	
Q2/2026	21.05.2026	LSt-Voranmeldung 04/2026	Finanzamt Erfurt	71500	0	bezahlt	
Q2/2026	24.05.2026	Mail Drosselberg an Engelmeier Antrag fehlt	intern	0	0	Aufforderung	Eskalation
Q2/2026	15.06.2026	USt-Voranmeldung 05/2026	Finanzamt Erfurt	155000	0	bezahlt	
Q2/2026	18.06.2026	Eroerung s- und Abstim- mungstermin	AG Erfurt 60 IN 188/26	0	0	abgehalten	Plan-Annahme einstimmig
Q2/2026	21.06.2026	LSt-Voranmeldung 05/2026	Finanzamt Erfurt	72000	0	bezahlt	
Q2/2026	25.06.2026	Plan-Bestae- tigungs-Beschluss	AG Erfurt 60 IN 188/26	0	0	erfolgt	Rechtskraft mit Ablauf B eschwerdefrist
Q2/2026	30.06.2026	Quartalssaldo Q2 Steuer		697000	0	kumuliert	
Q3/2026	02.07.2026	Antrag 3a IV EStG TATS AECHLICH	Finanzamt Erfurt	0	0	eingereicht	Verspaeteter Antrag StB Engelmeier
Q3/2026	02.07.2026	Antrag 7b GewStG TA TSAECHLICH	Stadt Erfurt Gewerbesteueramt	0	0	eingereicht	Parallel
Q3/2026	03.07.2026	Mail Drosselberg an Engelmeier Eskalation	intern	0	0	Eskalation	Haftungsrisiko
Q3/2026	09.07.2026	Stellungnahme Engelmeier	intern	0	0	erhalten	Verteidigung
Q3/2026	15.07.2026	USt-Voranmeldung 06/2026	Finanzamt Erfurt	162000	0	bezahlt	
Q3/2026	21.07.2026	Mandantenbesprechung Haftung	intern	0	0	abgehalten	Sozietaet Drosselberg

Quartal	Datum	Position	Empfaenger	Belastung_ EUR	Gutschrift_E UR	Status	Bemerkung
Q3/2026	25.07.2026	Plan-Umsetzung Start	intern	0	0	gestartet	Rechtskraft Plan
Q3/2026	15.08.2026	USt-Voranmeldung 07/2026	Finanzamt Erfurt	168000	0	bezahlt	
Q3/2026	21.08.2026	LSt-Voranmeldung 07/2026	Finanzamt Erfurt	73000	0	bezahlt	
Q3/2026	30.09.2026	Quartalssaldo Q3 Steuer		403000	0	kumuliert	
Q4/2026	15.10.2026	USt-Voranmeldung 09/2026	Finanzamt Erfurt	175000	0	bezahlt	
Q4/2026	21.10.2026	LSt-Voranmeldung 09/2026	Finanzamt Erfurt	73000	0	bezahlt	
Q4/2026	31.10.2026	Steuererklärungen 2026 Frist verlängert auf	Finanzamt Erfurt	0	0	offen	Verlängerung bis 28.02.2027
Q4/2026	15.11.2026	USt-Voranmeldung 10/2026	Finanzamt Erfurt	180000	0	bezahlt	
Q4/2026	15.12.2026	USt-Voranmeldung 11/2026	Finanzamt Erfurt	185000	0	bezahlt	
Q4/2026	31.12.2026	Jahresende WJ 2026	intern	0	0	abgeschlossen	Sanierungsertrag 38 Mio EUR im Buchwerk
Q4/2026	31.12.2026	Quartalssaldo Q4 Steuer		613000	0	kumuliert	
Q4/2026	31.12.2026	JAHRESSALDO 2026 Steuern und Rückstellungen		3602500	0	kumuliert	Ohne KSt/GewSt-Belastung Sanierungsertrag (vorläufig)
Q4/2026	31.12.2026	Rückstellung KSt+GewSt+Soli Sanierungsertrag (Risikoreserve)		8062500	0	Rückstellung	Bei Versagung 3a EStG durch FA Erfurt
Q4/2026	31.12.2026	Forderung gegen StB-Haftpflicht Engelmeier (Risikoaktiv)		0	8062500	Forderung	Schadensersatz nach 280 BGB

Datei: 15_glaeubigerverzeichnis_und_quoten.csv

Gruppe	Glaeubiger	Forderungsbetrag_EUR	Sicherheit	Plan_Quote_Prozent	Quote_Ausschuettung_EUR	Verzichtsanteil_EUR	Bemerkung
1	Sparkasse Erfurt - Kontokorrent + Maschinen-Sicherungsuebereignung	8500000	Sicherungsuebereignung Maschinenpark	Quote 100 Prozent Sicherheit + Restquote auf Ungesicherter Teil	6900000	1488000	Sicherheit Verkehrswert 6.9 Mio - ungesicherter Teil quotiert
2	Volksbank Mittelthueringen - Investitionsdarlehen + Grundschuld	7200000	Grundschuld Werksgrundstueck	Quote 100 Prozent voll aus Sicherheit	7200000	0	Sicherheit deckt voll
3	Magdeburger Aluwerk GmbH - Lieferant Aluminium	4200000	keine	7	294000	3906000	
3	Beverungen Schmelzbetriebe AG - Lieferant Magnesium-Vorlegierung	3800000	keine	7	266000	3534000	
3	Schmelzofen Henrichshofen + Co. KG - Lieferant Hochofen Wartung	2750000	keine	7	192500	2557500	
3	Praezisions-Werkzeuge Stuhr KG - Werkzeuge	1850000	keine	7	129500	1720500	
3	RheinMain Elektrotechnik GmbH - Anlagenbau	1620000	keine	7	113400	1506600	
3	Mehrere Energieversorger Stadtwerke Erfurt + EWAG	1400000	keine	7	98000	1302000	Sammelposition
3	Hopper Verpackung GmbH Hopper Vertriebs-Variante	1240000	keine	7	86800	1153200	

Gruppe	Glaeubiger	Forderungsbetrag_EUR	Sicherheit	Plan_Quote_Prozent	Quote_Ausschuettung_EUR	Verzichtsanteil_EUR	Bemerkung
3	Fortwerk Maschinenbau AG - Werkzeugmaschinen	1180000	keine	7	82600	1097400	
3	Logistik Mitteldeutschland Erfurt eG - Transport	980000	keine	7	68600	911400	
3	RA Drosselberg + Partner - laufende Mandatskosten Vorzeit	720000	keine	Massevorrecht teilweise	720000	0	Massevorrecht Plus Restquote
3	Versicherungen Allianz HUK Sammel - Sammelposition	640000	keine	7	44800	595200	
3	GZ Cobalt Steuerberatung Engelmeier + Partner - laufend	420000	keine	7	29400	390600	Beraterhonorar 2025
3	Sonstige Lieferanten Sammelposition	10000000	keine	7	700000	9300000	Restliche kleinere Glaeubiger ueber 50.000 EUR
3	Summe Gruppe 3	30800000		7	2156000	28644000	
4	Kleinglaeubiger unter 50.000 EUR Sammelposition	2400000	keine	7	168000	2232000	ca. 180 Kleinglaeubiger
5	Friedhelm Grossbach - Gesellschaft erdarlehen	4000000	keine	0	0	4000000	Nachrangig 39 InsO; Verzicht 100 Prozent
6	Finanzamt Erfurt - USt-Rueckstand vor Eroeffnung	1250000	keine	Massevorrecht voll	1250000	0	Massevorrecht
7	Pensions-Sicherungs-Verein VVaG	870000	keine	Sonderbehandlung	870000	0	Sonderbehandlung

Gruppe	Glaebiger	Forderungs betrag_EUR	Sicherheit	Plan_Quote _Prozent	Quote_Auss chuettung_E UR	Verzichtsant eil_EUR	Bemerkung
GESAMT	Alle Glaebigergruppen	55020000				38000000	Verzichts-S umme rundet auf S anierungsert rag 38 Mio EUR